
외국인 투자제도에 대한 안내서

(Guidebook to Foreign Investment
in the Korean Capital Market)

2026. 4.



자본시장감독국
증권거래감독팀

목 차

I. 외국인 투자제도 개관

- 1. 외국인 투자제도 도입 배경 1
- 2. 외국인의 투자등록 현황 및 규제 변화 4
 - i. 외국인의 투자등록 및 증권투자 현황 4
 - ii. 자본시장법령 및 관련규정 연혁 6

II. 외국인의 상장주식 취득한도

- 1. 취득한도 개념 및 계산 기준 9
- 2. 취득한도 초과에 예외적 허용 14

III. 외국인의 투자등록제도

- 1. 투자등록 개요 19
- 2. 투자등록 의무 폐지 19
- 3. 투자등록 변경(재발행) 및 취소 절차 21
- 4. 외국인 매매거래계좌 개설 28
 - i. 계좌개설 28
 - ii. 계좌개설 특례 28

IV. 외국인의 상장증권 거래제도

- 1. 상장증권 거래제도 개요 34
- 2. 상장증권 거래 및 신고절차 39
 - i. 장외 양수·양도 신고 39
 - ii. 보고주체별 신고사항 정리 40
 - iii. 투자자집단의 증권거래 49
 - iv. 보고사항 53

V. 벌칙조항 등

- 1. 외국인의 상장주식 취득한도 위반 시 조치 57
- 2. 외국인의 증권매매 관련 규정 위반 시 조치 57

VI. Q & A

별첨. 외국인 투자제도 관련 법규 및 서식

I. 외국인 투자제도 개관

1 외국인 투자제도 도입 배경

- 주요 선진국들은 자국의 기간산업 보호 등을 위해 외국자본의 투자를 규제
 - 미국의 경우 연방 차원에서 엑스-플로리어 규정(Exon-Florio Provision of the Defense Production Act of 1950), 외국인투자 및 국가안보법(Foreign Investment and National Security Act of 2007), 연방통신법(Communications Act of 1934) 등에서 외국인 투자를 제한
 - 영국, 프랑스, 일본, 캐나다 등도 산업법(Industry Act of 1975, 영국), 공정무역법(Fair Trading Act of 1973, 영국), 화폐재정법(Financial and Monetary Code, 프랑스), 외환 및 외국 무역법(Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law, 일본), 외국인 투자심사법(Foreign Investment Review Act of 1973, 캐나다) 등을 통해 특정 산업에 대한 외국인의 투자를 제한
 - 한국의 경우 자본시장법¹⁾, 전기통신사업법, 방송법 등에서 국가기간산업 등 국민경제에 중요한 산업을 영위하는 일부 상장법인에 대해 외국인의 주식 취득을 제한

1) 금융위원회와 금융감독원은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(2007.8.3. 제정, 2009.2.4. 시행)의 약칭을 “자본시장법”으로 통일·사용하고, 자본시장법의 영문 제명에 대해서도 「Financial Investment Services and Capital Markets Act」로 하고, 그 약칭을 “FSCMA”로 통일·사용

- 자본시장법상 대표적인 외국인 투자제도는 외국인의 상장주식 취득한도, 외국인의 상장증권 거래 등임

① 외국인의 상장주식 취득한도제도

- 국가기간산업 등 국민 경제상 중요한 산업을 영위하는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 법인 중 자본시장법에 따라 지정되는 공공적 법인이나 다른 법령에서 정하는 법인의 주식에 대해 외국인이 취득할 수 있는 한도를 두는 제도

② 외국인의 상장증권 거래제도

- 외국인 투자의 한도관리를 위해 외국인의 상장증권 거래는 장내에서 이루어지는 것을 원칙으로 하고 있으며, 금융투자업규정에서 예외적으로 허용되는 장외 거래는 금융감독원에 신고해야 하는 제도

③ 외국인의 투자등록제도('23.12.14. 폐지)

- 증권시장에 상장된 증권에 투자하거나 증권시장에 상장하기 위하여 모집·매출하는 증권을 최초로 취득 또는 처분하고자 하는 경우 사전에 계산주체 명의로 인적사항 등을 금융감독원에 등록하는 제도
- 그러나 외국인의 자본시장 접근성을 높이기 위해 외국인 투자등록제도를 폐지('23.12.14.)함에 따라 금융감독원 사전등록 의무가 사라지게 되며,
- 외국인은 금감원 사전등록 절차 없이 국내 상장증권 투자 가능

<표 1-1> 한국의 주식시장 개방 추이

확대일자	'92.1.3 개방	'94. 12.1	'95. 7.1	'96. 4.1	'96. 10.1	'97. 5.2	'97. 11.3	'97. 12.11	'97. 12.30	'98. 5.25	'00. 11.15
유가증권	○전체 한도 .일반법인 .공공법인	10% 8%	12% ⇒	15% 10%	18% 12%	20% 15%	23% 18%	26% 21%	50% 25%	55% ⇒	폐지 30% 40%
코스닥	○1인 한도 .일반법인 .공공법인	3% 1%	⇒ ⇒	⇒ ⇒	4% ⇒	5% ⇒	6% ⇒	7% ⇒	50% ⇒	⇒ ⇒	폐지 3% 3%
코스	○전체 한도				10% ('96.9월)	⇒	⇒	15% ('97.12.1)	55% ('98.4.1)	폐지	
닥	○1인 한도				3% ('96.9월)	⇒	⇒	5% ('97.12.1)	50% ('98.4.1)	폐지	

<표 1-2> 한국의 채권시장 개방 추이

구 분	'94.7.1	'97.1.3	'97.6.2	'97.11.17	'97.12.12	'97.12.23	'97.12.30	'98.5.25	'98.7.1
중소기업	일반	×	×	전체 50%	⇒	한도 폐지			
	무보증 CB	전체 30% (1인 5%)	전체 50% (1인 10%)	⇒	⇒	한도 폐지			
	BW EB	×	×	×	전체 50% (1인 10%)	한도 폐지			
회사채	보증 -	×	×	×	×	전체 30% (1인 10%)	전체 30%	한도 폐지	
	일반	×	×	×	×	전체 30% (1인 10%)	전체 30%	한도 폐지	
	무보증 CB	×	×	전체 30% (1인 6%)	⇒	전체 50% (1인 10%)	전체 50%	한도 폐지	
	BW EB	×	×	×	×	전체 50% (1인 10%)	전체 50%	한도 폐지	
	보증 -	×	×	×	×	전체 30% (1인 10%)	전체 30%	한도 폐지	
국공채, 특수채		×	×	×	×	×	전체 30%	한도 폐지	
상장채권 장외거래		×	×	×	×	×	×	×	투자 허용
RP 거래		×	×	×	×	×	×	×	투자 허용
비상장채권		×	×	×	×	×	×	×	투자 허용

2 외국인 투자등록 현황 및 규제 변화

i 외국인의 투자등록 및 증권투자 현황

- **(주식)** '26.3월 외국인은 주식 등 1,576.1조원을 보유하여 시가 총액의 약 30.7%를 차지하며 주식시장이 개방된 '92년(4.1조원) 대비 1,572.0조원 증가
 - 보유비중은 꾸준히 증가하여 '04년말 40.1%를 기록하였으나 이후 금융위기, 투자지역 다각화, 신흥국 투자집중 등으로 등락
- **(채권)** '26.3월 외국인은 채권 323.8조원을 보유하여 채권 상장 잔액의 11.6%를 차지하며 채권시장이 개방된 '94년(0.04조원) 대비 322.96조원 증가
 - 보유비중은 '12년말 7.0%를 기록하고 이후 등락하다 '20년 이후 증가 추세 이어지며 '26.3월 11.6%를 기록

<표 1-3> 외국인의 국내 상장증권 투자 현황(단위 : 조원, %)

구분	주식			채권		
	보유	(비중)	순매수	보유	(비중)	순투자
'92년	4.1	(4.9)	1.5	-	-	-
'93년	11.0	(9.8)	4.3	-	-	-
'94년	15.4	(10.2)	0.9	0.04	(0.04)	0.04
'95년	16.7	(11.9)	1.4	0.1	(0.05)	0.02
'96년	15.2	(13.0)	3.2	0.1	(0.04)	0.02
'97년	10.7	(13.7)	0.6	0.2	(0.1)	0.2
'98년	25.9	(17.8)	6.1	1.0	(0.3)	3.0
'99년	84.6	(18.9)	2.5	1.2	(0.3)	0.8
'00년	58.6	(27.2)	13.1	0.7	(0.2)	△0.4
'01년	99.1	(32.2)	8.9	0.4	(0.1)	0.2
'02년	97.1	(32.8)	△2.4	0.6	(0.1)	0.5
'03년	147.9	(37.7)	14.6	1.8	(0.3)	1.2
'04년	178.0	(40.1)	12.6	3.2	(0.5)	2.0
'05년	269.8	(37.2)	△2.3	3.3	(0.5)	1.4
'06년	273.1	(35.2)	△11.8	4.6	(0.6)	1.8
'07년	325.4	(30.9)	△30.6	37.0	(4.5)	33.5
'08년	170.7	(27.4)	△45.5	37.5	(4.3)	23.0
'09년	296.0	(30.4)	23.5	56.5	(5.6)	53.6
'10년	386.4	(31.2)	22.9	74.2	(6.6)	63.1
'11년	351.5	(30.4)	△9.6	83.0	(6.9)	41.2
'12년	411.6	(32.2)	17.6	91.0	(7.0)	38.0
'13년	432.2	(32.6)	4.7	94.7	(6.8)	3.5
'14년	423.0	(31.2)	6.3	100.4	(6.9)	5.2
'15년	421.0	(28.6)	△3.5	101.4	(6.5)	0.5
'16년	481.6	(31.2)	12.1	89.3	(5.6)	△12.3
'17년	635.9	(32.9)	10.2	98.5	(5.9)	9.4
'18년	509.7	(31.3)	△6.7	113.8	(6.6)	15.6
'19년	593.2	(33.3)	1.6	123.7	(6.8)	9.2
'20년	764.3	(31.4)	△24.4	150.1	(7.3)	24.7
'21년	785.2	(28.7)	△24.9	214.0	(9.6)	64.5
'22년	573.8	(26.4)	△11.1	228.6	(9.7)	5.8
'23년	739.4	(27.4)	10.5	242.9	(9.7)	13.6
'24년	673.7	(27.0)	3.3	268.2	(10.4)	17.3
'25년	1326.8	(30.8)	△11.8	328.5	(11.9)	63.2
'26년 3월	1576.1	(30.7)	△43.5	323.8	(11.6)	△10.9

- 자본시장법에서는 ‘외국인’²⁾과 ‘외국법인등’³⁾이란 용어를 구분하여 정의하지만, 금융투자업규정에서는 ‘외국인’이란 용어가 자본시장법상의 ‘외국인’은 물론 ‘외국법인등’도 포함⁴⁾

※ 본 안내서에서도 별도로 언급하지 않는 한 금융투자업규정에서 정의한 용어를 사용

- ‘92년 외국인의 국내 상장주식 투자를 최초로 허용하였으며, 종목별 외국인의 전체 한도 및 외국인 1인 한도를 설정
 - 이를 관리하기 위해 외국인은 금융위원회가 정하여 고시하는 경우를 제외하고는 증권시장을 통해서만 상장증권을 매매
- 자본시장 개방의 단계적 추진을 위해 외국인 투자한도를 지속적으로 확대하였고, ‘98년 5월에는 공공적 법인 등을 제외한 상장법인 주식 취득한도를 폐지

2) 자본시장법 제168조제1항에 따르면 “외국인”이란 국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두지 아니한 개인을 말함

3) 자본시장법 제9조제16항에 따르면 “외국법인등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말함

1. 외국 정부
2. 외국 지방자치단체
3. 외국 공공단체
4. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업
5. 조약에 따라 설립된 국제기구
6. 그 밖에 외국에 있는 법인 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 외국 법령에 따라 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합
 - 나. 외국 정부, 외국 지방자치단체 또는 외국 공공단체에 의하여 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합
 - 다. 조약에 따라 설립된 국제기구에 의하여 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합

4) 금융투자업규정 제6-1조제1호에서는 제6편(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래)에서 사용하는 “외국인”이란 용어를 “외국국적 보유자로서 국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두고 있지 아니한 개인 및 법 제9조제16항에 따른 외국법인등”으로 정의하고 있음

- 또한 외국인 증권거래의 편의성을 제고하기 위해 장외거래 허용대상을 확대하고 외국인 통합계좌를 신규 도입('17.2.)
- 외국인의 자본시장 접근성을 제고하기 위해 금융감독원 사전 등록 의무를 폐지하고 외국인 통합계좌 및 일부 장외양수도 신고절차 개선('23.12.)
- 외국인 통합계좌의 실질적인 활용을 제고하기 위해 통합계좌의 개설 주체 개선('26.1.) 및 보고 의무 완화('26.3.)
- 장외거래 활성화를 위해 장외양수도 사전승인 신청이 빈번하게 접수되는 유형에 대하여 사후신고로 전환('26.4)

<표 I-4> 외국인의 증권투자 개방 연혁

연 혁	개방 내용
1981년	▪ 투자신탁회사의 외국인전용 수익증권 발행 허용
1984.7월	▪ 외국투자전용회사에 의한 국내증권매매를 위해 Korea Fund 설립
1987.3월	▪ Korea Europe Fund 설립
1990.7월	▪ Korea Asia Fund 설립
1992년	▪ 국내 주식시장 개방 * 외국인, 외국법인, 외국인거주자 및 국민인 비거주자는 개별 법령에서 금하지 않는 한 모든 상장주식에 대한 투자가 가능
1994년	▪ 중소기업이 발행한 무보증상장 전환사채 및 증권관리위원회가 지정한 국공채 등에 대해서도 비거주자의 채권투자 허용(채권시장 개방)
1996년	▪ 비거주자의 국내 주가지수선물거래 허용 ▪ 외국인에 대한 주식투자 한도 확대
1996.10월	▪ Korea Bond Fund 설립
1997.6월	▪ 대기업 무보증CB 투자허용 등
1997.7월	▪ 주가지수 선물한도 확대 및 옵션투자 허용(전체한도100%, 개인한도 5%)
1997.11월	▪ 외국인의 장외등록주식(KOSDAQ) 투자 허용
1997.12월	▪ 외국인의 모든 종류의 채권투자에 대한 한도 폐지
1998.2월	▪ 기업어음(CP) 투자허용
1998.5월	▪ 일부 공공법인을 제외하고 외국인 주식투자 한도 폐지 ▪ RP거래 및 상장채권의 장외거래 허용 ▪ 주식형 수익증권의 투자한도 폐지 및 기타 수익증권 투자허용 ▪ 주가지수 선물·옵션투자한도 폐지
1998.7월	▪ 비상장 주식 및 채권에 대한 투자 허용
2009.7월	▪ 외국인 장외거래 허용 대상 확대
2017.2월	▪ 외국인 통합계좌(주식) 신규 도입
2023.12월	▪ 외국인 투자등록 폐지, 통합계좌 활성화 등 투자 접근성 제고
2026.1월	▪ 외국인 통합계좌(주식) 개설 주체 개선
2026.3월	▪ 외국인 통합계좌(주식) 및 국채통합계좌 보고의무 완화
2026.4월	▪ 외국인 장외거래 사후신고 범위 확대

II. 외국인 상장주식 취득한도

1 취득한도 개념 및 계산 기준

- 공공적 법인⁵⁾(26.4월 현재 한국전력공사만 해당)의 지분증권에 대한 외국인 전체 취득한도는 해당 종목 지분증권 총수의 40%임
 - 외국인 1인⁶⁾ 취득한도는 해당 공공적 법인의 정관에서 정하는 바에 따름
 - 한국전력공사 정관 제12조제1항에 의하면 정부와 한국전력공사의 우리사주조합 이외의 자는 누구든지 명의 여하에 불구하고 자기 계산으로 발행주식 총수의 3%를 초과하여 소유하지 못함
- 투자매매·중개업자는 외국인으로부터 증권의 매수주문을 받은 때에는 공공적 법인의 주식 취득한도의 초과여부를 확인하여야 하며,
 - 동 한도를 초과한 경우 또는 취득한도의 초과여부를 확인할 수 없는 경우에는 당해 주문을 거부하여야 함⁷⁾

5) 자본시장법 제152조제3항 및 같은 법 시행령 제162조에서는 “공공적 법인”을 “국가기간산업 등 국민 경제상 중요한 산업을 영위하는 법인으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 법인 중에서 금융위원회가 관계 부처장관과의 협의와 국무회의에의 보고를 거쳐 지정하는 법인”으로 정의

1. 경영기반이 정착되고 지속적인 발전가능성이 있는 법인일 것
2. 재무구조가 건실하고 높은 수익이 예상되는 법인일 것
3. 해당 법인의 주식을 국민이 광범위하게 분산 보유할 수 있을 정도로 자본금 규모가 큰 법인일 것

6) 금융투자업규정 제6-5조제2항에 따라 외국인 1인의 종목별 주식취득한도를 계산함에 있어 동일 외국인의 범위는 다음 각 호에 따름

1. 외국법인의 본점과 지점(대한민국 내에 설치한 지점은 제외)은 합하여 하나의 외국인으로 봄
2. 외국법인의 외국 소재 자회사 또는 현지법인은 별도로 하나의 외국인으로 봄
3. 제6-14조의2제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우로서 투자등록을 한 자 또는 계좌를 개설한 자는 별도로 하나의 외국인으로 본다.

7) 금융투자업규정 제6-6조

- 또한 투자매매·중개업자는 공공적 법인이 발행한 지분증권에 대하여는 외국인에게 자본시장법 제72조에 따른 신용공여⁸⁾ 중 증권 대여의 방법으로 신용공여를 할 수 없음⁹⁾

□ 다른 법령에서도 외국인의 주식 취득한도를 별도로 정하여 '26.4월 현재 타 법에 근거하여 외국인 취득 한도를 정하고 있는 법인은 KT 등 31개사이며 해당 주식의 종목 수는 32개

- 예를 들어, 전기통신사업법 제8조제1항에 따르면 기간통신사업자의 주식은 외국정부 또는 외국인 모두를 합하여 그 발행주식 총수의 49%를 초과하여 소유하지 못함

□ 한편, 금융위원회는 증권시장 및 파생상품시장의 안정과 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우,

- 증권 또는 장내파생상품(파생상품시장에서 거래되는 것만 해당)에 대하여 업종별, 종류별 또는 종목별, 품목별 취득한도를 정하여 고시할 수 있음¹⁰⁾

8) 자본시장법 제72조제1항 및 같은 법 시행령 제69조제1항에 따라 투자매매업자 또는 투자중개업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자자에게 신용을 공여할 수 있음

1. 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 증권 매매거래계좌를 개설하고 있는 자에 대하여 증권의 매매를 위한 매수대금을 융자하거나 매도하려는 증권을 대여하는 방법
2. 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 계좌를 개설하여 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 전자등록주식등을 보유하고 있거나 증권을 예약하고 있는 자에 대하여 그 전자등록주식등 또는 증권을 담보로 금전을 융자하는 방법

9) 금융투자업규정 제6-20조

10) 자본시장법시행령 제187조제2항

<표 II-1> 외국인 취득한도 관리 대상 상장주식 현황('26.4월 기준)

근거법령	법상 한도		정관상 한도		유가증권시장 상장법인	코스닥시장 상장법인
	전체	1인	전체	1인		
자본시장법 (제168조)	40%	-	-	3%	한국전력	-
전기통신사업법 (제8조)	49%	-	-	-	KT, LG유플러스, SK텔레콤	아이즈비전, 세종텔레콤, 와이어블
공기업민영화법 (제18조, 제19조)	-	15%	30%	-	한국가스공사	-
방송법 (제14조)	0%	-	-	-	SBS	KNN, 티비씨
	10%	-	-	-	-	YTN
	49%	-	-	-	현대홈쇼핑, 현대퓨처넷, 스카이라이프, LG헬로비전	한국경제TV, 인포뱅크, 디지털조선, 케이티알파, 씨씨에스, CJ ENM, KX(前 KMH)
신문법 (제13조)	30%	-	-	-	콘텐츠리중앙	아시아경제
항공안전법 (제10조)	49.99%	-	-	-	대한항공 (우선주 포함), 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 트리니티항공(前 티웨이항공), 제주항공	-
총 법인 수 (종목수)		31(32)			17(18)	14

※ 다른 법령 또는 정관에 따라 외국인의 주식취득을 제한하는 법인은 그 내용을 금융감독원장에게 지체없이 신고하여야 하며, 변경 시에도 동일(금융투자업규정 시행세칙 제5-3조제6호)

□ 외국인의 주식취득한도는 다음 각 호의 기준에 따라 계산함¹¹⁾

- ① 매수는 호가시점에서 취득한 것으로, 매도는 체결시점에서 처분한 것으로 봄. 다만, 외국인 간 대량매매 및 바스켓매매의 경우에는 체결시점에서 취득 및 처분한 것으로 봄
- ② 직접투자와 주식투자¹²⁾를 모두 합산하되, 내국민대우 외국인의 주식투자는 제외함
- ③ 발행주식 총수 및 외국인이 취득한 주식수의 계산은 당해 주식의 증권시장에 상장된 날을 기준으로 함. 다만, 주금 납입으로 인하여 납입일에 외국인의 주식취득한도를 초과한 경우에는 납입일 다음날을 기준으로 함
- ④ 하나의 발행인이 발행한 권리내용이 다른 주식은 각각 하나의 종목으로 봄
- ⑤ 주식옵션의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식은 주식옵션 권리행사일(주식옵션 권리행사 배정일을 포함. 이하 같음) 증권시장(시간외 시장을 포함)의 장 종료 시 취득한 것으로 보며, 풋옵션 권리행사 또는 콜옵션 권리행사배정으로 인도할 주식은 주식옵션 권리행사일의 다음 날(휴장일인 때에는 순연. 이하 같음) 장 종료 시 처분한 것으로 봄

11) 금융투자업규정 제6-5조제1항

12) 금융투자업규정 제6-1조제4호에 따르면 “주식투자”란 외국인이 직접투자 이외의 방법으로 주식을 취득하는 것을 말함

- ⑥ 상장지수집합투자기구의 설정신청을 위하여 현물로 납입하는 주식은 설정일에 처분한 것으로 보며, 환매청구로 인해 취득하는 주식은 환매일에 취득한 것으로 봄

□ 자본시장법에서 정한 공공적 법인의 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 외국인은 그 주식에 대한 의결권을 행사할 수 없으며,

- 금융위원회는 자본시장법에서 정한 공공적 법인의 취득한도 규정을 위반하여 증권을 매매한 자에게 6개월 이내의 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있음¹³⁾

- 이에 따라 금융위원회는 당해 증권을 처분하도록 명할 수 있으며, 금융감독원장으로 하여금 투자등록의 취소 등 필요한 조치를 취하게 할 수 있음¹⁴⁾

□ 자본시장법 외에 다른 법령에서 정한 외국인의 주식 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 외국인 등에 대해서는 당해 법령에서 위반 시 조치사항을 정하고 있음¹⁵⁾

13) 자본시장법 제168조제3항

14) 금융투자업규정 제6-25조

15) 예를 들어, 전기통신사업법 제12조에 따르면 외국정부 또는 외국인이 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 경우에는 그 초과 소유한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며, 방송통신위원회는 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 주주, 그 주주가 있는 기간통신사업자 또는 외국인의제법인의 주주에 대하여 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 해당 사항을 시정할 것을 명할 수 있음

2 취득한도 초과의 예외적 허용

A. 직접투자 등 관련 취득한도의 초과

□ 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있음¹⁶⁾

○ 그러나 다른 법령에서 외국인의 주식 취득을 제한하고 있는 종목의 경우 이 예외조항이 적용되지 아니함

- 1) 직접투자¹⁷⁾로 주식을 취득하는 경우
- 2) 주식예탁증권¹⁸⁾ 및 유통주식예탁증권¹⁹⁾의 발행과 관련하여 해외예탁기관이 원주를 취득하는 경우
- 3) 내국인이 외국인으로 되는 경우
- 4) 내국민대우 외국인²⁰⁾이 내국민대우 자격을 상실하는 경우
- 5) 해외증권²¹⁾의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우

16) 금융투자업규정 제6-2조제1항

17) 금융투자업규정 제6-1조제3호에 따르면 “**직접투자**”란 「외국인투자촉진법」 제2조제1항제4호가목에 따라 외국인이 주식을 소유하는 것을 말함

18) 금융투자업규정 제6-1조제5호에 따르면 “**주식예탁증권**”이란 해외예탁기관이 국내법인의 신규발행주식 또는 그 주식 발행인이 소유하고 있는 자기주식을 원주로 하여 이를 국내에 보관하고 그 원주를 대신하여 해외에서 발행한 예탁증권을 말함

19) 금융투자업규정 제6-1조제6호에 따르면 “**유통주식예탁증권**”이란 해외예탁기관이 국내에서 거래되는 국내법인이 발행한 주식을 원주로 하여 이를 국내에 보관하고 그 원주를 대신하여 해외에서 발행한 주식예탁증권을 말함

20) 금융투자업규정 제6-1조제2호에 따르면 “**내국민대우 외국인**”이란 다음 각 항목의 어느 하나에 해당하는 외국인을 말하며, 「외국환거래법 시행령」 제10조제2항제1호·제2호 및 제6호에 따른 비거주자(국내에 있는 외국정부의 공관과 국제기구, 미합중국 군대 및 이에 준하는 국제연합군 등, 국내에 있는 외국정부의 공관 또는 국제기구에서 근무하는 외교관·영사 또는 그 수행원이나 사용인, 외국정부 또는 국제기구의 공무로 입국하는 자, 거주자였던 외국인으로서 출국하여 외국에서 3개월 이상 체재 중인 자)는 제외

A. 국내에 있는 영업소, 그 밖의 사무소에 근무하고 있거나 국내에서 영업활동에 종사하고 있는 자

B. 국내에 주된 사무소를 두고 있는 외국법인 또는 외국법인의 국내지점·출장소, 그 밖의 사무소

21) 금융투자업규정 제6-1조제7호에 따르면 “**해외증권**”이란 국내법인이 외국에서 발행한 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 주식예탁증권, 유통주식예탁증권, 그 밖에 이와 유사한 증권 또는 증서를 말함

- 6) 전환사채권 · 신주인수권부사채권 · 교환사채권 · 주식매수 선택권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우
- 7) 주주로서의 권리행사로 주식을 취득하는 경우
- 8) 상속, 증여, 유증으로 주식을 취득하는 경우
- 9) 외국법인이 합병으로 주식을 취득하는 경우
- 10) 기타 권리행사 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우

□ 외국인은 취득일을 기준으로 위에 따라 취득한도가 소진된 공공적 법인의 주식 종목의 신주인수권증서²²⁾를 매매의 방법으로 취득하여서는 아니 됨²³⁾

- 위에서 열거한 공공적 법인의 취득한도를 초과할 수 있는 예외사유 중 제3호부터 제10호까지에 따라 의결권 있는 주식의 외국인 1인 취득한도를 초과한 외국인은 초과분을 취득한 날로부터 3개월 이내에 그 초과분을 매각하여야 함²⁴⁾
- 외국예탁결제기관²⁵⁾은 해외에서 증권예탁증권을 발행할 목적으로 국내 법인이 발행한 지분증권을 취득하려는 경우는 그 지분증권을 발행한 국내 법인으로부터 미리 동의를 받아야 함²⁶⁾

22) “신주인수권증서”란 상법상 신주배정기준일과 청약일 사이의 신주인수권에 양도성을 부여한 증권을 말함. 자본시장법 제4조제4항에서 지분증권으로 규정된 ‘신주인수권이 표시된 것’에는 ① 신주인수권증서와 ② 신주인수권부사채에서 분리된 신주인수권증권을 모두 포함

23) 금융투자업규정 제6-2조제2항

24) 금융투자업규정 제6-2조제3항

25) 자본시장법 제296조제1항제5호에 따르면 “외국예탁결제기관”이란 예탁결제원과 유사한 업무를 영위하는 외국 법인을 말함

26) 자본시장법시행령 제187조제3항 본문

- 다만, 그 지분증권을 새로 발행하는 경우 및 이미 발행된 주식
예탁증권(유통주식예탁증권 포함) 중 원주로 전환된 수량 이내
에서 유통주식예탁증권을 발행할 목적으로 주식을 취득하고자
하는 경우는 제외²⁷⁾

B. 주식옵션등 관련 취득한도의 초과

- 외국인은 주식옵션 및 주식워런트증권²⁸⁾(이하 “주식옵션등”)의
콜옵션 행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 주식을 취득하는
경우에는 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있음²⁹⁾
- 이 경우 외국인은 한도초과분을 주식옵션등 권리행사일(주식
옵션등 권리행사배정일을 포함. 이하 같음) 다음날(휴장일인 때에는 순연.
이하 같음)까지 처분하여야 하며,
- 외국인이 증권시장(시간외 시장을 제외)의 장 종료 10분 전까지
한도초과분을 처분하지 아니한 경우에는 투자매매·중개업자는
장 종료 시 단일가격에 의한 개별경쟁매매에 참가하는 방법
등으로 한도초과분을 처분하여야 함³⁰⁾

27) 자본시장법시행령 제187조제3항 단서 및 금융투자업규정 제6-9조

28) 금융투자업규정 제6-1조제11호에 따르면 “주식워런트증권”이란 투자매매업자가 발행하는 파생결합
증권으로서 당사자 일방의 의사표시에 따라 증권시장 또는 외국 증권시장에서 매매거래되는 특정
주권의 가격이나 주가지수의 수치의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 주권의 매매나 금
전을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 표시하는 것을 말함

29) 금융투자업규정 제6-3조제1항 전단

30) 금융투자업규정 제6-3조제1항 후단

- 투자매매·중개업자는 외국인별로 처분하여야 할 종목별 수량을 금융투자업규정에서 정한 산식³¹⁾에 따라 계산하여 당해 외국인에게 지체 없이 통보하여야 함
- 또한 투자매매·중개업자는 외국인이 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과한 경우 당해 외국인은 한도초과분을 지체 없이 확인하여야 하고 그 한도초과분을 투자매매·중개업자가 임의로 처분할 수 있다는 내용의 약정을 주식옵션등 거래를 개시하기 전에 외국인과 체결하여야 함³²⁾
- 외국인은 주식옵션등의 풋옵션 권리행사 또는 콜옵션 권리행사 배정으로 주식을 인도해야 하는 경우 공공적 법인의 주식 취득 한도에도 불구하고 주식옵션등 권리행사일 다음날까지 그 주식을 취득할 수 있음³³⁾

C. 상장지수집합투자기구 관련 취득한도의 초과

- 투자매매·중개업자는 외국인이 주식바스켓 납입을 통한 상장지수집합투자기구의 설정을 신청하거나 환매를 청구하는 경우 그 세부내역을 지체 없이 전자등록기관에 송부해야 하며,
- 전자등록기관은 이를 취합하여 외국인투자관리시스템(FIMS)³⁴⁾을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 보고하여야 함³⁵⁾

31) 금융투자업규정 제6-3조제2항부터 제4항까지의 규정에서 종목별 외국인 처분 수량 계산방식 등을 정하고 있음

32) 금융투자업규정 제6-3조제6항

33) 금융투자업규정 제6-3조제5항

34) 금융투자업규정 제6-1조제10호에 따르면 “외국인투자관리시스템”이란 상장증권에 대한 외국인의 투자 현황을 종합적으로 관리하기 위하여 금융감독원장이 (주)코스콤에 위탁하여 운영하는 전산시스템을 말함

- 외국인은 상장지수집합투자기구의 환매로 주식을 취득하는 경우에는 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있음³⁶⁾
- 이 경우 외국인으로부터 환매청구를 받은 투자매매·중개업자는 한도초과분을 환매일(주식바스켓 수령일을 말함. 이하 같음)에 처분하여야 함³⁷⁾
 - 투자매매·중개업자는 외국인별로 처분하여야 할 종목별 수량을 금융투자업규정에서 정한 산식에 따라 계산하여 그 외국인에게 지체 없이 통보하여야 하며,³⁸⁾
 - 한도초과분을 투자매매·중개업자가 임의로 처분할 수 있다는 내용의 약정을 상장지수집합투자기구의 환매청구 시 외국인과 체결하여야 함³⁹⁾

35) 금융투자업규정 제6-4조제1항

36) 금융투자업규정 제6-4조제2항 전단

37) 금융투자업규정 제6-4조제2항 후단

38) 금융투자업규정 제6-4조제3항 및 제4항에서 종목별 외국인 처분수량 계산방식을 정하고 있음

39) 금융투자업규정 제6-4조제5항

III. 외국인 투자등록제도(2023.12.14. 폐지)

1 투자등록제도 개요

- 외국인투자등록이란 외국인 및 외국법인 등이 국내에 상장된 증권을 최초로 취득·처분할 때 사전에 금융감독원에 인적사항 등을 등록하는 절차를 의미
 - 외국인투자등록 대상은 외국국적 보유자로서 국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두고 있지 아니한 외국인 및 외국법인 등
 - 다만, 해외 영주권자, 국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두고 있는 외국인은 투자등록증을 발급받을 필요가 없었음

2 투자등록 의무 폐지

- 외국인 투자자의 자본시장 접근성 제고를 위해 금융당국에 대한 외국인 투자자 등록의무를 폐지('23.12.14.)
 - 이에 따라 외국인 투자자는 금융감독원에 인적사항을 등록할 필요 없이, 증권사에서 식별수단을 제시하고 실명확인 등 절차를 거쳐 바로 계좌개설이 가능
 - 최초 투자 시 거래 증권사에서 본인확인을 하고 법인은 LEI⁴⁰⁾ 개인은 여권번호를 식별수단⁴¹⁾으로 하여 계좌정보 관리

40) 법인에게 부여되는 표준화된 ID(Legal Entity Identifier)('11년 G20 도입)

41) 금융투자업규정 제6-1조제14호에 따른 식별수단으로 ①투자등록증의 고유번호, ②여권번호, ③LEI가 존재

□ 기존에 투자등록한 외국인의 불편 방지를 위해 既 등록된 투자 등록번호로 매매계좌 개설을 허용⁴²⁾

○ 다만 투자등록한 외국인은 식별수단으로 투자등록번호만 인정하며, 여권·LEI를 이용하여 계좌를 개설하여서는 안됨

<표 III-1> 외국인 투자자 계좌 개설 시 유의사항

구분	식별수단
이미 투자등록증을 발급받은 외국인	투자등록번호
등록제 폐지 이후 최초 투자하는 외국인(개인)	여권번호
등록제 폐지 이후 최초 투자하는 외국인(법인 등)	LEI

<표 III-2> 등록제도 폐지에 따른 계좌 개설 과정 비교

구분	계좌 개설 과정 비교
등록제 폐지 이전	① 외국인 투자자 등록(금감원)
	② 실명확인·고객확인(증권사)
	③ 매매거래계좌 개설(증권사)
등록제 폐지 이후 ※ 사전 등록 불요	① 실명확인·고객확인(증권사)
	② 매매거래계좌 개설(증권사)

42) 금융투자업규정 부칙 제2조

3 투자등록 변경(재발행) 및 취소 절차

- 외국인 투자자 등록의무가 폐지되었으나, 경과조치에 따라 기존에 발급받은 투자등록번호를 식별수단으로 사용 가능
 - 이에 따라 기존에 발급받은 투자등록증의 변경(재발행), 취소 신청은 투자등록제도 폐지 이후에도 가능⁴³⁾

i 투자등록(변경/재발행, 취소) 신청 절차

- 외국인 본인이 직접 또는 대리인을 통해 신청하는 경우
 - 외국인투자등록 담당자에게 사전예약* 후 투자등록 취소·재발행 신청서 및 본인임을 확인할 수 있는 공적 서류를 구비하여 금융감독원에 방문제출(대리인 제출시 대리인 위임장 및 대리인 신분증 필수)

* 전산으로 접수되는 건을 고려하여 순서대로 처리하기 위함

- 상임대리인을 통해 신청하는 경우
 - 상임대리인이 금융정보교환망(FINES)을 통해 취소·재발행 신청서 및 관련 첨부서류를 전자화된 형태로 금융감독원에 송부
 - 외국인은 예탁결제원, 외국환은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 국제적으로 인정된 외국 보관기관 및 한국은행법에

43) 금융투자업규정 제6-11조제3항 및 금융투자업규정 제6-13조

의한 한국은행(외국 중앙은행, 국제금융기구에의 가입조치에 관한 법률 제2조제1항에 따른 국제금융기구, 외국 정부 등이 보유 또는 보유 예정인 국고채권, 재정증권 및 통화안정증권에 관한 업무에 한함)중에서 상임대리인을 선임할 수 있으며,

- 선임한 상임대리인 이외의 자로 하여금 본인을 위하여 취득 증권의 권리행사, 그 밖에 이와 관련된 사항 등을 대리 또는 대행하게 하지 못함⁴⁴⁾
- 이에 따라 선임된 상임대리인은 당해 외국인을 위하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함⁴⁵⁾

□ 외국인은 투자등록증을 분실 또는 도난당하였거나 투자등록 신청서 중 인적사항이 변경된 때에는 그 사유서 또는 舊투자 등록증을 첨부하여 금융감독원장에게 투자등록증의 재발행을 신청하여야 함⁴⁶⁾

<실무 참고사항 III-1> 외국인등록증 상의 성명 표기 방식 관련 유의사항

외국인등록증 상의 성명 표기 방식 관련 유의사항(법무부 이민정보과)

외국인등록증 상의 성명 표기는 기재란이 제한되어 있어 줄 바꿈 되는 상태에서 연속되는 단어임을 나타내기 위해 **문장부호인 '붙임표(하이픈, "-")'**을 함께 표기
따라서 **외국인등록증 상에 표기된 문장부호인 '붙임표'를 성명의 일부로 혼동하지 않도록 주의가 필요하며,**

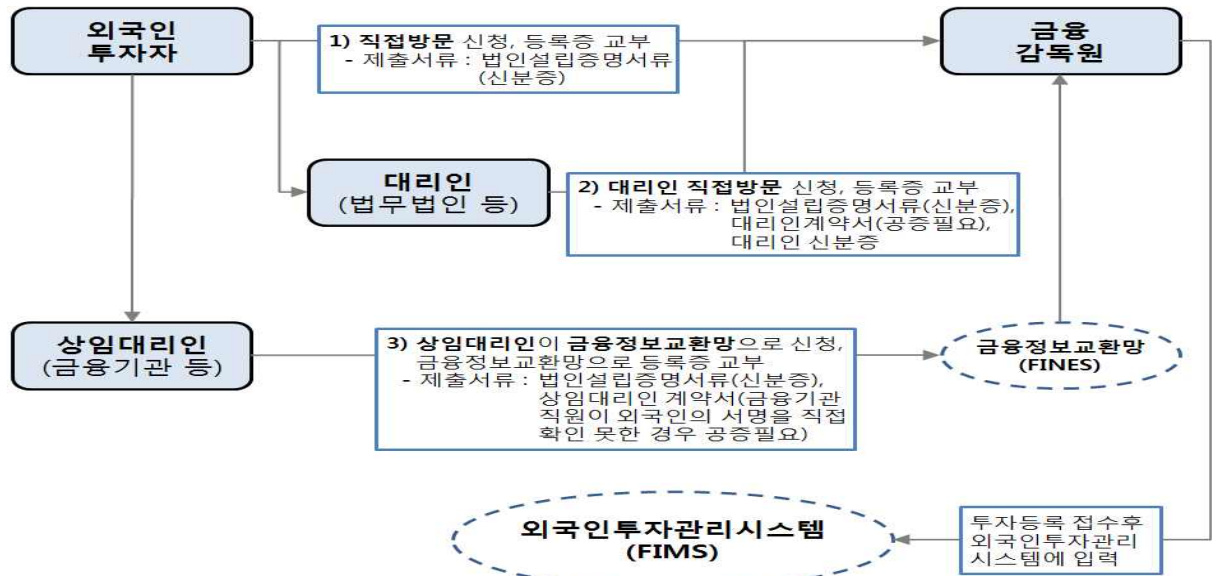
향후 우리원에 **'붙임표' 삭제**를 위한 **투자등록증 재발행 신청 시 재발행 예정**

44) 금융투자업규정 제6-22조제1항 본문

45) 금융투자업규정 제6-22조제2항

46) 금융투자업규정 제6-11조제3항

<그림 III-1> 외국인 투자등록(변경/재발행, 취소) 신청 절차



※ 법인설립증명서류(신분증)를 사본으로 제출하는 경우에는 공증 필요

<표 III-3> 외국인 투자등록(변경/재발행, 취소) 신청 시 제출서류

구 분	공통서류 (직접 방문 신청 시 추가서류 없음)	추가 서류	
		상임대리인을 선임하여 신청	대리인(법무법인 등)을 선임하여 신청
변경/ 재발행	① 투자등록변경신청서 ② 舊 투자등록증 ③ 인적사항 변경과 관련한 공적서류 (재발행시 사유서)	③(④) 공문 ④(⑤) 상임대리인계약서	③(④) 공문(법인인 경우) ④(⑤) 공증 받은 위임장 ⑤(⑥) 대리인 신분증
	① 본인의 투자등록 취소명령서 ② 舊 투자등록증		

 외국어로 된 자료(금융투자업규정 §9-1)

- ① 금융위원회(또는 금융감독원장)에게 제출하는 서류 중 외국어로 작성된 서류는 국문 번역 요약본을 첨부
- ② 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 하며, 외국어로 작성된 서류의 내용이 국문 번역본과 다른 경우 국문 번역본 내용이 우선

다만, 중요 내용 위주로 번역하며, 번역공증은 아래와 같은 기준으로 할 필요

- 1) 비영어권 > 영어로 번역하는 경우 번역공증 필수
- 2) 비영어권 > 국문으로 번역하는 경우 번역공증 필수
- 3) 영어 > 국문으로 번역하는 경우 번역공증 생략 가능

<표 III-4> 변경등록 신청 시 제출서류

공통	√ 변경등록신청서 √ 외국인을 대리하여 신청하는 경우 대리인계약서(변경사항 반영필요) - 자본시장법상 상임대리인인 경우 대외공문, 상임대리인계약서 제출 - 법무법인 등 일반 대리인인 경우 공문(개인 대리인은 생략), 공증 받은 위임장, 대리인 신분증 √ 투자등록증 분실 또는 최초 인적사항 기재 오류 등으로 재발행하는 경우 사유서 제출 √ 당해국 정부 등이 발급한 것으로 인적사항 등의 변경을 증명할 수 있는 것이며, 변경 전 사항과 변경 후 사항이 기재되어 있을 것 √ 외국법인 등의 변경사항 발생시 변경사항을 공문에 기재 후 첨부서류는 원칙적으로 회사 이사회 결의, 정관변경 등의 서류 또는 감독당국의 증빙자료 제출
-----------	--

<표 III-5> 등록취소 신청 시 제출서류

공통	√ 등록취소신청서 √ 외국인의 취소지시서 √ 외국인을 대리하여 신청하는 경우 대리인계약서(취소사항 반영필요) - 자본시장법상 상임대리인인 경우 대외공문, 상임대리인계약서 제출 - 법무법인 등 일반 대리인인 경우 공문(개인 대리인은 생략), 공증 받은 위임장, 대리인 신분증 - 글로벌 커스터디언을 통해 취소명령을 받는 경우 글로벌 커스터디언과 외국인 투자자의 계약서류를 첨부하여 글로벌 커스터디언이 대리한다는 사실을 입증할 필요 √ 취소시 잔고 확인
-----------	---

<실무 참고사항 III-2> 상임대리인을 통해 금융정보교환망(FINES)으로 서류 제출 시 유의사항

□ 상임대리인 계약서

- ① 상임대리인 계약서에는 투자등록(변경, 취소)과 관련된 업무를 대리하여 진행한다는 위임관계가 명확하게 기재되어야 할 필요
- ② 외국인(또는 외국법인의 법적 서명권자)과 대면하여 계약을 체결할 경우 (사실)공증이 필요하지 않다. 다만, 대면하여 체결하였다는 사실을 공문에 기재 후 증빙서류* 제출 필요
* 출입국사실증명서, 직원이 해외에서 체결한 경우 직원의 출입국사실증명서 및 재직증명서 등
- ③ 상임대리인이 계약서를 우편 등으로 전달받는 경우에는 공증이 필요

□ 대외공문

- ① 상임대리인 대외공문에는 자본시장법 및 금융투자업규정에 따라 외국인을 대리하여 외국인 투자등록(변경, 취소)을 신청한다는 내용과 투자등록신청과 관련된 주요 내용을 기재할 필요
- ② 대외공문은 반드시 해당회사 대표이사 직인 필요(직인생략 전자문서, 지점 직인 등은 불가능)

□ 상임대리인이 수령·보관하는 본인 확인에 필요한 공적 서류

- ① 외국에서 작성된 서류는 해당 국가의 (원본대조)공증*을 받아야 하며 원본을 다른 외국어로 번역하는 경우 추가 (번역)공증이 필요함
* 복사본의 내용이 원본과 동일함을 증명하기 위해 날인을 하는 자는 공증인(Notary Public), 현지대사관, 총영사관,, 아포스티유(Apostille) 공증 필요(일반 변호사, Global Custodian 등의 확인은 인정되지 않음)
- 금융정보교환망을 통해 제출하는 상임대리인 계약서와 본인 확인 공적 서류 등은 모두 상임대리인으로부터 원본대조필 확인을 받아야 한다.

<실무 참고사항 III-3> 상임대리인의 선량한 관리자로서의 주의의무

- 상임대리인은 외국법인등의 투자등록신청서상 법인 주소, 전화번호로 직접 연락하거나 현지 보관기관과 협력하여 동 법인의 실제 존재 여부를 확인하여야 함
- 상임대리인은 여권이나 법인설립허가서의 위조 및 도용, 투자등록신청서 또는 첨부서류의 허위기재 및 중요사항의 누락이 있는지 등을 면밀히 확인하여야 함
- 상임대리인은 외국법인의 대표자 또는 대표자로부터 법적으로 권한을 위임받은 자와 상임대리인 계약을 체결하고 계약서를 작성하여 보관하여야 함
- 상임대리인은 투자등록의 거부 또는 취소사유가 있는 것으로 의심되는 경우에는 투자자 본인과 본국 주무관청에 사실 여부를 확인하는 등 적절한 조치를 취하고, 투자등록의 거부 또는 취소사유가 있다는 사실이 확인된 때에는 즉시 금융감독원에 보고해야 함

<실무 참고사항 III-4> 외국인 투자등록 취소·재발행 신청서⁴⁷⁾ 관련 유의사항

- **외국법인등은 취소·재발행 신청서에 있는 모든 항목을 빠짐없이 구체적으로 기재**
 - 특히 외국법인의 경우에는 '3. 거래관계 등'에 해당사항이 기재되지 않아 반송되어 등록이 지연되는 사례가 빈발하고 있다.
 - 항목에 있는 사항을 간소화하여 기재하거나, 첨부된 공적 서류와 내용이 불일치되는 경우 접수가 거부될 수 있음
- **세부 항목별 유의사항**

1. 투자자 인적사항

- 대표자, 설립근거법령, 주요업무 등을 구체적으로 기재하여야 함
- 재무상황 및 제1대주주에 관한 사항은 가장 최신 정보로 구체적으로 기재할 필요.
다만, 공모펀드 및 연기금*의 경우 생략될 수 있음
- * 법인명에 pension이 들어간 경우 (사모)투자펀드임에도 연기금으로 오인하고 제1대주주를 기재하지 않는 사례가 있으므로 주의할 필요

2. 투자자 구분, 나. 업종

- 외국법인등은 영위하는 업종을 투자매매(중개)업자, 은행, 보험회사, 집합투자기구(회사형, 계약형, 기타형), 신탁업자, 연기금, 기타금융회사, 기타 중 하나로 기재하여야 한다.
- 투자매매(중개)업자, 은행, 보험회사, 신탁업자는 우리나라 법령에서 요구되는 인허가 또는 등록 등 해당 국가 감독당국 등에서 이루어진 법인이어야 함
- 집합투자기구의 경우 우리나라는 법적 구조에 따라 계약형은 투자신탁, 조합형(투자조합, 투자익명조합), 회사형(투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사) 등으로 분류되고 있으므로 해외 관련법령을 확인하여 명확히 구분할 필요
- 업종 분류상 '기타'에는 제조업 등 금융업과 무관한 법인만이 해당되므로, 금융업을 영위하지만 신청서 상에 구체적으로 분류된 금융업종에는 해당하지 않는 경우에는 '기타 금융회사'로 기재하여야 함

3. 거래관계 등, 나. 보관기관

- 외국인은 취득한 증권을 예탁결제원, 외국환은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자 또는 외국 보관기관에 보관하여야 하며(금융투자업규정 제6-21조제1항), 이러한 보관기관은 외국인의 위탁을 받아 보관중인 증권을 예탁결제원에 예탁하여야 한다(금융투자업규정 제6-21조제2항 본문).

47) 금융투자업규정시행세칙 별책서식 1 제34호의2,3

□ 투자등록 취소 및 효력 정지

○ 금융감독원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자등록을 취소하거나 그 효력을 정지시킬 수 있음⁴⁸⁾

- 1) 금융투자업규정, 그 밖에 금융감독원장의 명령에 위반한 경우
- 2) 외국인이 투자등록의 취소를 신청한 경우
- 3) 증권의 매매거래와 관련하여 매수대금 또는 매도증권을 결제 기일로부터 5일 이내에 납입하지 아니한 경우
- 4) 무국적자 또는 이중국적자인 경우
- 5) 투자등록신청서 또는 그 첨부서류 중 허위의 기재가 있거나 기재사항이 누락된 경우
- 6) 이중으로 투자등록을 신청하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 투자등록을 신청한 자
- 7) 해외에서 실질적인 경영활동을 하지 않는 외국법인등의 명의로 외국인 투자등록을 신청하는 경우

48) 금융투자업규정 제6-13조제2항

4 외국인 매매거래계좌 개설

i

계좌개설

- ☐ 외국인이 증권투자를 위하여 투자매매업자 또는 투자중개업자에 매매거래계좌를 개설하고자 하는 때에는 증권의 종류별로 구분하여 매매거래계좌를 개설하여야 함
- 이 경우 외국인은 식별수단을 투자매매업자·투자중개업자 등 금융기관⁴⁹⁾에 제시하고 “계산주체”의 명의로 매매거래계좌를 개설하여야 함. 다만, 내국민대우 외국인의 경우에는 내국민대우 외국인의 자격을 증빙할 수 있는 서류를 제시하여야 함⁵⁰⁾

ii

계좌개설 특례

- ☐ 외국인이 매매거래계좌를 개설할 때에는 “계산주체”의 명의로 하는 것이 원칙이나,⁵¹⁾ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융기관 등의 명의로 별도의 계좌를 개설할 수 있음⁵²⁾

49) 금융투자업규정 제6-1조제8호에 따르면 “금융기관”이란 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호에 따른 기관을 말함

50) 금융투자업규정 제6-14조제1항

51) 금융투자업규정 제6-14조제1항

52) 금융투자업규정 제6-14조의2

- 1) 국내 투자매매업자·투자중개업자의 해외지점 또는 해외영업소 및 일본 투자자의 유가증권자금등송금관련통칙(국금41271-235) 제1호에서 규정한 일본에 소재하는 투자매매업자·투자중개업자가 증권시장 또는 다자간매매체결회사에서의 매매거래에 관한 위탁의 주선을 위하여 필요한 경우, 국내 증권회사의 해외 현지영업점 및 일본 소재 증권회사가 현지 외국인투자자의 국내증권매매를 당해 현지 영업점 명의로 처리하기 위해 국내 증권회사에 개설한 계좌를 **명의계좌(Nominee Account)**라 함
- 2) 외국 금융기관등이 투자자산을 자기 자산과 고객자산으로 구분 관리하기 위하여 필요한 경우, 다만, 이 경우에는 고객자산을 구분관리하기 위한 것임을 부기하여야 함. 외국 금융기관등이 투자자산을 자기자산과 고객자산으로 구분관리하기 위한 목적으로 개설한 계좌를 **고객분리계좌(CSA; Customer Segregated Account)**라 함
- 3) 외국 금융투자업자, 대표투자자, 투자매매업자·투자중개업자가 투자자집단⁵³⁾의 주문을 일괄매매의 방법으로 처리하기 위해서 필요한 경우,⁵⁴⁾ 다만, 이 경우에는 투자자집단의 주문을 처리하기 위한 것임을 부기하여야 함

53) 금융투자업규정 제6-1조제9호에 따르면 “투자자집단”이란 법령이나 계약 등에 따라 다수 외국인(외국 법인등에 한함)의 투자운용을 동일인이 하는 경우 그 외국인들을 말함

54) 금융투자업규정 제6-7조제3항에 따르면 투자자집단을 위하여 투자운용을 하는 자는 투자운용을 하는 외국 금융투자업자, 대표투자자 명의의 계좌 또는 투자매매업자·투자중개업자가 투자자집단의 주문 처리를 위하여 개설한 계좌를 통해 주식 또는 채권을 일괄주문의 방법으로 매매하고 이를 결제 다음날 까지 투자자집단에 속하는 외국인들에게 배분할 수 있음. 이 경우 배분대상 외국인은 투자운용자가 결제 전에 당해 투자매매업자 또는 투자중개업자에 신고한 자에 한함

- 다수 외국법인등의 투자운용을 동일인이 하는 경우 사전에 지정된 동일인(대표투자자) 명의의 계좌를 대표투자자 명의 계좌(A Single Designated Investor Account)라 하며, 증권회사가 투자자집단의 주문처리를 위해 개설한 증권회사 명의의 계좌를 외국인거래 전용계좌(Special Nominee Accounts)라 함

4) 외국 금융투자업자가 외국인 통합계좌*를 개설하여 운영함에 따라 외국인 통합계좌 내 외국인의 주문을 일괄주문 및 일괄결제의 방법으로 처리하기 위해서 필요한 경우

* 국외에서 투자매매업, 투자중개업 또는 집합투자업에 상당하는 영업을 적법하게 영위하고 있는 외국 금융투자업자는 다른 외국인의 주식 매매거래를 일괄하여 주문·결제하기 위한 본인 명의 계좌("외국인 통합계좌")를 개설하여 운영할 수 있다(금융투자업규정 제6-7조 제7항)

- 다수투자자의 주문을 일괄매매 및 일괄결제의 방식으로 처리하기 위한 계좌임을 부기하여야 함

☐ 해외예탁기관이 주식예탁증권 및 유통주식예탁증권을 발행하기 위하여 원주를 취득하고자 하는 때에는 해외예탁기관의 자기 자산 투자를 위한 투자등록과 별도로 예탁증권의 원주별로 계좌를 개설하여야 하며, 이 경우 당해 해외예탁기관명 외에 예탁증권의 종류 및 원주명을 함께 기재하여야 함⁵⁵⁾

☐ 외국인이 외국 증권시장에 상장하기 위하여 외국에서 모집·매출되는 원주를 취득하고자 하거나 외국 증권시장에 복수 상장된 상장증권의 외국 증권시장에서의 취득 및 처분(외국예탁기관의

55) 금융투자업규정 제6-14조의2제2항

집중예탁·인출을 포함)하고자 하는 때에는 증권 종목별로 계좌를 개설할 수 있으며, 이 경우 등록명의로는 당해 외국예탁기관명 외에 증권의 종목명을 함께 기재하여야 함⁵⁶⁾

<표 III-6> 금융기관 등의 명의로 별도의 계좌개설이 가능한 경우

금투업 규정	계좌개설 주체	내용	비고
§6-14의2① 제1호	■ 국내 투자매매·중개업자의 해외지점 또는 해외 영업점 ■ 일본에 소재하는 투자매매·중개업자	■ 국내증권사 해외영업점·일본증권회사가 현지 외국인의 매매거래 위탁주선	■ Nominee Account임을 부기
§6-14의2① 제2호	■ 외국 금융기관등	■ 투자자산을 자기자산과 고객의 자산으로 구분관리하기 위하여 필요한 경우 ■ 신탁재산 운용, 개인고객을 위한 Private Banking, 일임계좌 운용, Wrap Account에 한하여 가능	■ 고객자산을 구분관리하기 위한 것임을 부기 (Customer's Segregated Account)
§6-14의2① 제3호 §6-7③	■ 국내 투자매매·투자중개업자	■ 국내증권사가 주식 또는 상장채권을 일괄주문 후 미리 정해진 배분대상 외국인에게 배분	■ 투자자집단의 주문을 처리하기 위한 것임을 부기(Special Nominee Account)
§6-14의2① 제3호 §6-7③	■ 투자 운용을 하는 외국 금융투자업자, 대표투자자	■ 주식 또는 상장채권을 일괄주문의 방법으로 매매하고, 이를 결제 전까지 투자자집단에 속하는 외국인들에게 배분	
§6-14의2① 제4호 §6-7⑦	■ 외국인 통합계좌를 운영하는 외국 금융투자업자	■ 외국 금융투자업자가 외국인 통합계좌로 다수 투자자의 주식을 주문·결제	■ 외국인 통합계좌임을 부기
§6-14③	■ 국제예탁결제기구	■ 동 기구 내에 결제계좌를 가진 투자자가 동 기구 명의로 통합계좌를 이용하여 국채증권 및 통화안정증권을 취득 또는 처분	

56) 금융투자업규정 제6-14조의2제3항

<실무 참고사항 III-5> 고객분리계좌(CSA) 관련 유의사항

- 금융투자업규정 제6-14조의2제1항제2호의 '외국 금융기관 등이 투자자산을 자기자산과 고객자산으로 구분관리하기 위하여 필요한 경우'에는 '11.2월부터 신탁재산 운용 외에도 개인고객을 위한 Private Banking 및 일임계좌 운용 등(단순중개를 위한 수탁은 제외)의 경우 포함
- 외국 금융기관 등은 금융당국이 감독·조사목적상 고객분리계좌 실질 투자주체에 관한 자료(증권 매매거래 및 그 밖에 투자내역에 관한 자료 등)를 요청하는 경우 지체 없이 제출하여야 하며, 자본시장법에서 정한 장내거래 의무화 규정 준수를 위해 고객분리계좌 내의 실질 투자주체간 장외매매 또는 Netting 거래를 해서는 아니 됨
- 기관투자자의 경우에는 기존과 같이 신탁업무 시에만 고객분리계좌를 통하여 거래할 수 있음

<실무 참고사항 III-6> 통합계좌·명목계좌 KYC·실명확인 이행

- 통합계좌(금융투자업규정§6-14의2①제4호) 명의인인 외국 금융회사가 다음 요건을 충족할 경우에는 최종투자자에 대한 실제소유자 KYC·실명확인 의무가 면제됨
 - ① 계좌개설을 진행하는 국내 금융회사등은 통합계좌 명의자에 대한 고객 신원확인을 적절히 이행
 - ② 통합계좌 명의자가 FATF 상호평가를 통해 효과적인 자금세탁방지 시스템을 갖춘 것으로 확인된 외국 금융회사
 - ③ 통합계좌 명의자(외국 금융회사)가 본인 고객인 최종투자자에 대한 고객확인 의무를 FATF 국제기준에 따라 적절히 이행
 - ④ 통합계좌 명의자인 외국 금융회사가 소재국의 금융당국으로부터 충실히 감독·모니터링을 받고 관련 제재를 받지 않은 사실이 증빙된 경우
- 명목계좌(§6-14의2①제3호)도 원칙적으로 계좌 명의자를 기준으로 고객확인 의무를 이행하나 계좌 명의자인 외국 금융회사가 통합계좌에 요구되는 상기 요건(①~④)을 충족한 경우, 최종투자자에 대한 실제소유자 KYC·실명확인 의무가 면제됨
 - 위 특례는 특정 명목계좌 유형(계좌 명의자가 국내투자매매·투자중개업자, 투자운용을 하는 외국 금융투자업자, 대표투자자)에 한정되지 않고 모두 적용되며
 - 계좌 명의자가 국내투자매매·투자중개업자인 경우, 상기 요건(①~④) 판단 시, 명의자는 실제 계좌 이용자, 최종 투자자는 실제 계좌 이용자를 통하여 거래하는 최종 투자자를 의미

IV. 외국인의 상장증권 거래제도

1 상장증권 거래제도 개요

- ☐ 외국인은 상장증권을 매매하려는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 경우를 제외하고는 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함)을 통하여 매매하여야 함⁵⁷⁾
- ☐ 금융투자업규정⁵⁸⁾에 따르면 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상장증권을 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 거래할 수 있음
 - 1) 직접투자(사실상 직접투자를 위한 주식취득 포함)에 의한 주식 취득 또는 직접투자로 취득한 주식의 처분
 - 2) 해외증권의 소유자의 권리행사에 따른 주식의 취득
 - 3) 전환사채권·신주인수권부사채권·교환사채권·주식매수선택권의 소유자의 권리행사에 따른 주식의 취득
 - 4) 주주로서의 권리행사에 따른 주식의 취득
 - 5) 상속, 증여, 유증에 따른 주식의 취득
 - 6) 외국법인의 합병에 따른 주식의 취득
 - 7) 주식매수청구권의 행사로 인한 처분
 - 8) 자본시장법 제133조에 따른 공개매수에 따른 주식의 취득 및 처분
 - 9) 한국거래소의 증권시장업무규정 및 다자간매매체결회사업무규정에서 정한 매매수량단위 미만의 상장주식의 매매거래. 이 경우에는 투자매매업자를 상대방으로 하여야 함

57) 자본시장법시행령 제188조제2호가목

58) 금융투자업규정 제6-7조제1항 및 제2항

- 10) 자본시장법시행령 제187조제1항제2호에 따른 외국인 전체 취득한도에 도달하거나 초과한 공공적법인의 지분증권의 외국인 간 매매거래. 이 경우에는 투자중개업자의 중개를 통하여야 하며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외국인 간에 매매거래를 할 수 없음
 - A) 내국민대우 자격을 상실한 외국인이 내국민대우 지위에서 취득한 주식을 매도하는 경우
 - B) 금융투자업규정 제6-2조제3항에 따라 의결권 있는 주식의 외국인 1인 취득한도를 초과한 외국인이 초과분을 취득한 날로부터 3개월 이내에 그 초과분을 매각하는 경우
- 11) 주식예탁증권 또는 유통주식예탁증권의 발행과 관련한 해외 예탁기관의 원주취득
- 12) 외국 증권시장에 상장하기 위해 외국에서 모집·매출되는 원주 취득
- 13) 외국 증권시장에 복수 상장된 상장증권의 외국 증권시장에서의 취득 및 처분(외국예탁기관의 집중예탁·인출을 포함)
- 14) 조건부매매⁵⁹⁾
- 15) 투자매매업자를 매매상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개에 따른 상장채권의 매매거래
- 16) 상장수익증권의 매매거래
- 17) 전자등록기관, 증권금융회사 또는 투자중개업자의 중개에 따른 대차거래. 다만, 자본시장법시행령 제187조제1항 각 호에 따른 취득한도가 적용되는 종목은 외국인간의 대차거래에 한함

59) 금융투자업규정 제5-1조제6호에 따르면 “**환매조건부매매**”(이하 “**조건부매매**”라 함)란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말함

1. 증권을 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 하는 매도(이하 “**조건부매도**”라 함)
2. 증권을 일정기간 경과 후 원매수가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매도할 것을 조건으로 하는 매수(이하 “**조건부매수**”라 함)

- 18) 상장지수집합투자기구의 설정 및 환매로 인한 처분 및 취득
- 19) 국내에서 불특정 다수를 상대로 한 경쟁입찰 방식의 증권의 매매거래
- 20) 주식워런트증권의 권리행사로 인한 증권의 취득
- 21) 금융감독원장이 정하는 국제예탁결제기구(유로클리어 및 클리어 스트림을 말함⁶⁰⁾) 내에 결제계좌를 가지면서 동 국제예탁결제기구 명의를 계좌(“국채 통합계좌”)를 이용하는 외국인 간 국제예탁결제기구를 통해 결제 등이 이루어지는 국채증권 및 통화안정증권 매매거래 또는 담보 제공
- 22) 동일인이 운용하는 투자자집단에 속한 외국인 상호간의 공정 가격(장외 거래일의 시장 종가 등을 의미한다)에 의한 증권의 매매 거래
- 23) 외국인간 증권의 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 이전으로서 그 증권의 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우

※ 펀드간 합병, 모·자펀드 간 이전, 운용사·펀드 간 이전 등 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우 등 외국인 식별수단이 서로 다른 외국인 투자자 간이라도 실질적 소유자가 동일하다면 상장증권의 장외 이전 가능

- 이 경우 증권을 양수한 외국인은 상임대리인을 거쳐 다음의 서류를 지체 없이 금융감독원장에게 제출하여야 함

- 1) 양수인과 양도인이 동일인임을 입증할 수 있는 자료
- 2) 당해 이전이 이루어진 국가의 감독기관 또는 양수인이 속한 국가의 회계사, 변호사 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 자가 그 증권의 실질적 소유자가 변경되지 않았다는 사실을 확인하였다는 내용이 기재된 서류

- 24) 외국 집합투자기구의 청산에 따른 현물교부로 인한 주식의 취득 및 처분

60) 금융투자업규정시행세칙 제5-1조제1항

- 25) 외국법인등이 보유한 증권의 현물대방으로 인한 증권의 취득 및 처분
- 26) 외국법인등의 분할합병으로 인한 주식의 취득 및 처분
- 27) 양도제한 조건부 주식의 취득
- 28) 그 밖에 권리행사 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우

□ 외국인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장증권을 거래하는 경우에는 금융감독원장이 권리행사 등 부득이한 사유로 장외거래가 불가피하다고 인정한 것으로 보며, 이 경우 외국인은 당해 거래내역을 금융감독원장에게 지체없이 신고하여야 함⁶¹⁾

- 1) 국내 금융회사를 거래상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개를 통해 이루어진 장외파생상품의 결제에 따른 증권의 취득 또는 처분
- 2) 외국법인이 발행한 교환사채(자본시장법시행령 제176조의13제1항이 정하는 사채와 권리내용이 유사한 사채를 말함)의 권리행사에 따른 증권의 취득 또는 처분
- 3) 법원의 인가·결정·명령, 정부의 지도·권고·승인 등에 근거한 증권의 취득 또는 처분
- 4) 담보 또는 증거금을 제공할 목적으로 질권이 설정된 상장증권을 질권실행의 방법으로 취득하거나 거래상대방의 질권실행에 따라 대물변제 목적으로 처분하는 경우
- 5) 증거금을 제공할 목적으로 상장증권을 보관기관의 신탁분으로 이전하거나, 이전한 증권을 보관기관으로부터 반환받는 경우

61) 금융투자업규정시행세칙 제5-4조제1항

- 6) 증거금을 제공할 목적으로 보관기관에 신탁분으로 보관된 상장
증권의 담보권 실행에 따라 취득하거나 처분하는 경우
- 외국인은 금융투자업규정시행세칙 제5-4조제1항에 열거되지
아니하였지만 권리행사 등 부득이한 사유로 장외거래가 불가피함을
금융감독원장으로부터 인정받을 수 있음
 - 이 경우 외국인은 금융감독원에 해당 사유를 증빙하는 서류를
제출하여야 하며, 금융감독원은 사전에 매매와 관련된 내용을
확인하고 불가피하게 장외거래가 필요한 경우인지 검토

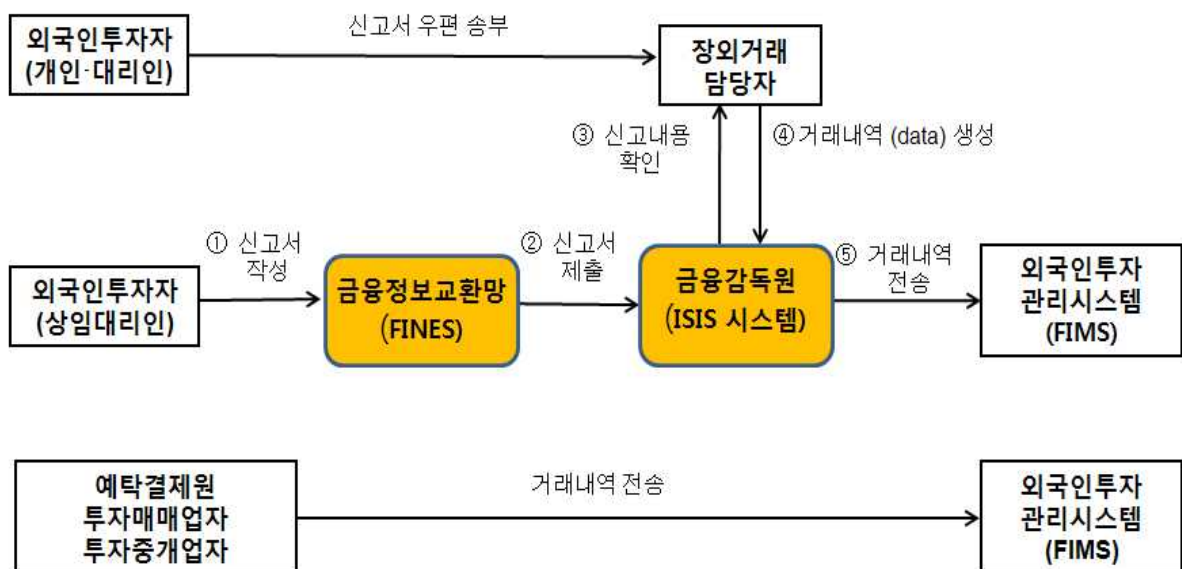
2 상장증권 거래 및 신고절차

i 장외 양수·양도 신고

□ 외국인이 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장증권을 양수·양도한 때 또는 상장법인 주식을 발행시장에서 취득하거나 상실하는 경우 금융감독원장에게 신고해야 함⁶²⁾

- ① 외국인투자관리시스템(FIMS)를 통한 신고사항의 경우에는 대리신고자(주관회사, 전자등록기관 등)가 해당 시스템에 거래내역을 직접 전송
- ② 금융투자업규정시행세칙의 별책서식에 따라 신고하는 경우 외국인은 우편 등을 이용하거나 상임대리인을 통해 금융정보교환망(FINES)을 이용하여 신고서 및 관련 증빙서류 제출

<그림 IV-1> 외국인 장외양수도 신고 절차



62) 금융투자업규정 제6-8조제1항 및 제2항

ii

보고주체별 신고사항 정리

□ 장외거래 신고 시 제출할 서류는 다음과 같음

① 공문 : 신고 담당자의 성명 및 연락처를 반드시 기재하고 직인이 찍힌 공문을 신고서와 함께 제출

※ 대외공문은 반드시 해당회사 대표이사의 직인 필요(직인생략 전자문서, 지점 직인 등은 불가능)

② 신고서 : 금융투자업규정시행세칙 별책서식 1 제32호, 제33호, 제48호, 제49호 및 제52호에 따라 해당 장외거래 신고내용을 작성

※ 신고서 상 양수도가액은 총액 기준으로 작성해야 하며, 금융정보교환망 전산시스템에 입력하는 양수도가액도 동일하게 작성해야 함

③ 증빙서류 : 「표 IV-1. 외국인의 장외양수도 및 장외이전의 신고 방법 및 절차」에서 제시된 증빙서류를 참고하여 해당 장외거래의 사실을 입증할 수 있는 서류를 제출

- 증빙서류가 외국어로 작성된 경우 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며,⁶³⁾ 외국인투자등록증 및 상임대리인 계약서 등 외국인 투자등록 시 이미 제출한 서류들은 제출할 필요 없음

※ 외국인투자등록을 하지 않은 외국인은 **여권·LEI 등 식별수단과 상임대리인 계약서**, 본인이 **계좌주임을 증명하는 문서**(계좌개설 확인서 등)를 필수 제출하여야 함

- 증빙서류만으로 장외거래 예외사유 해당 여부 확인이 어려운 경우 「주요사항 보고서」 등 DART 공시서류를 첨부해야 함

- 외국에서 작성된 서류는 해당 국가의 공증*을 받아야 함

* 복사본의 내용이 원본과 동일함을 증명하기 위해 날인을 하는 자는 공증인(Notary Public), 현지대사관, 아포스티유(Apostille) 공증 필요(일반 변호사, Global Custodian 등의 공증은 인정되지 않음)

- 금융정보교환망을 통해 제출하는 공적 서류 등은 모두 상임대리인으로부터 원본대조필 확인을 받아야 함

63) 금융투자업규정 제9-1조

<표 IV-1> 외국인의 장외거래 신고 방법 및 절차

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
1. 자본시장법 §133에 따른 공개매수에 따른 주식의 취득·처분	§6-8①(1) §6-7①(4)				
2. 증권시장업무규정 및 다자간매매체결회사 업무규정에서 정한 매매수량 단위 미만의 상장주식의 매매거래	§6-8①(1) §6-7①(5)				
3. 자본시장법시행령 §187①제2호에 따른 외국인 전체 취득한도에 도달하거나 초과한 공공적법인의 지분증권의 외국인간 매매거래	§6-8①(1) §6-7①(6)				투자 매매· 중개 업자,
4. 주식예탁증권 또는 유통주식예탁증권의 발행과 관련한 해외예탁기관의 원주 취득	§6-8①(1) §6-7①(7)				
5. 투자매매업자를 매매상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개에 의한 상장채권의 매매거래	§6-8①(1) §6-7①(11)	FIMS	전산처리	외국인	전자 등록 기관,
6. 예탁결제원, 증권금융회사 또는 투자중개업자의 중개에 따른 대차거래	§6-8①(1) §6-7①(13)				
7. 상장지수집합투자기구의 설정 및 환매로 인한 처분 및 취득					증권 금융 회사
※ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 외국인이 주식바스켓 납입을 통한 상장지수집합투자기구의 설정을 신청하거나 환매를 청구하는 경우에 그 세부내역을 지체없이 전자등록기관에 송부 하여야 하고, 전자등록기관은 이를 취합하여 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장 에게 지체 없이 보고하여야 한다.(§6-4①)	§6-8①(1) §6-7①(15)				
8. 주식워런트증권의 권리행사로 인한 증권의 취득	§6-8①(1) §6-7①(17)				
9. 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 주식매수선택권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득	§6-8①(2) §6-7①(2) §6-2①(6)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②신주입고 통보서 또는 대행예탁 통보서	외국인	전자 등록 기관
10. 주식매수청구권의 행사로 인한 처분	§6-8①(2) §6-7①(3)	서식 제32호	①매수대금내역 ②매수청구 총괄현황		
※ 대리 신고자가 예탁결제원임에도 불구하고 예탁결제원에서 해당 장외거래를 파악할 수 없는 경우 상임대리인을 통해 금융감독원에 신고하여야 하며, 이는 전자증권제도 도입 등에 따라 향후 변경될 수 있음					

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
11-1. 직접투자(사실상 직접투자 포함)에 의한 주식취득 또는 직접투자로 취득한 주식의 처분	§6-8①(3) §6-7①(1)	서식 제32호	①외국인투자 기업등록 증명서 ②계좌거래 내역서	외국인	상임 대리인
11-2. 「외국인투자촉진법」에 따른 외국투자자가 증권시장 및 다자간매매체결회사에서의 매각으로 그 직접투자분이 변동	세척 §5-3(5)(가)	서식 제49호	①외국인투자 기업등록증명서 ②매매보고서		투자 매매· 중개 업자
11-3. 「외국인투자촉진법」에 따른 외국투자자가 증권시장 및 다자간매매체결회사 밖에서의 양수·양도(신규 직접투자, 유·무상증자 및 주식배당을 포함)로 그 직접투자분이 변동	세척 §5-3(5)(나)	서식 제49호	①외국인투자 기업등록증명서 ②매매보고서		상장 법인
※ 외국투자자는 그 외국인투자기업의 회계연도 말을 기준으로 직접투자 현황을 그 외국인투자기업으로 하여금 1개월 이내에 신고하도록 할 것(세척 §5-3(5)(다), 서식 제49호)					
12. 주주로서의 권리행사로 주식을 취득	§6-8①(3) §6-7①(2) §6-2①(7)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②예탁계좌부& 권리행사일 정(일자별 일정현황) ③대행예탁 통보서 또는 전환청구서	외국인	상임 대리인
13. 상속, 증여, 유증으로 주식을 취득	§6-8①(3) §6-7①(2) §6-2①(8)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②상속·증여·유증 확인서류 및 세금신고서		
14. 외국법인이 합병으로 주식을 취득	§6-8①(3) §6-7①(2) §6-2①(9)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②정부·감독기 관이 발급한 합병증명서 및 합병을 알리는 투자설명서		

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
15. 주식예탁증권 또는 유통주식예탁증권의 발행과 관련한 해외예탁기관의 원주 취득	\$6-8①(3) \$6-7①(7)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②원주보관계약 서 및 해외DR 확인서 ③당해 취득에 대한 원주발행 회사 동의서	외국인	상임 대리인
16. 외국증권시장에 상장하기 위해 외국에서 모집·매출되는 원주의 취득	\$6-8①(3) \$6-7①(8)	서식 제32호	①계좌거래 내역서		
17. 국내에서 불특정 다수를 상대로 한 경쟁입찰 방식의 증권의 매매거래	\$6-8①(3) \$6-7①(16)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②공개입찰 공고문 및 입찰계약서		
18. 동일인이 운용하는 투자자집단에 속한 외국인 상호간의 공정가격에 의한 증권의 매매거래	\$6-8①(3) \$6-7①(19)	서식 제32호	매매사유·내역, 공정가격을 명시한 자료		
19. 주식예탁증권 또는 유통주식예탁증권의 권리행사로 주식을 취득	\$6-8①(3) 단서	FIMS	전산처리	외국인	전자 등록 기관
20. 규정 \$6-7④제8호 ¹⁾ 및 제9호 ²⁾ 에 따라 외국증권시장에서 취득(외국 다자간매매체결회사에서의 취득을 포함)한 증권을 국내에서 매매하기 위하여 반입하는 경우 및 국내에서 취득한 증권을 외국증권시장에서 매매(외국 다자간매매체결회사에서의 매매를 포함)하기 위하여 반출하는 경우	\$6-8①(4) 본문	서식 제33호	①반입·반출 요청서 ②결제내역 또는 KDR 해지의뢰 처리내역	외국인	상임 대리인
주1) 외국 증권시장에 상장하기 위하여 외국에서 모집·매출되는 원주의 취득 2) 외국 증권시장에 복수 상장된 상장증권의 외국 증권시장 또는 외국 다자간매매체결회사에서의 취득 및 처분(외국예탁기관의 집중예탁·인출을 포함)					
21. 해외증권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우	\$6-8①(4) 단서 \$6-7①(2) \$6-2①(5)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②예탁계좌부& 권리행사일정	외국인	예탁 결제원
22. 증권이 반입·반출되어 예탁결제원에 예탁되거나 예탁결제원으로부터 인출된 경우	\$6-8①(4) 단서	서식 제33호	①반입·반출 요청서 ②결제내역		

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
23. 외국 증권시장에 복수 상장된 상장증권의 외국 증권시장 또는 외국 다자간매매체결 회사에서의 취득 및 처분(외국예탁기관의 집중예탁·인출 포함)	\$6-8①(5) \$6-7①(9)				
24. 조건부매매 ※ 다만, 예탁결제원이 조건부매매와 관련된 업무를 수행하는 경우 예탁결제원이 외국인 투자관리시스템(FIMS, 전산처리)을 통하여 금융감독원장에게 신고(\$6-8①(5) 단서)	\$6-8①(5) \$6-7①(10)	서식 제32호	계좌거래 내역서 등 해당 사유를 증빙하는 서류	외국인	상임 대리인
25. 상장수익증권의 매매거래	\$6-8①(5) \$6-7①(12)				
26. 외국 집합투자기구의 청산에 따른 현물 교부로 인한 주식의 취득 및 처분	\$6-8①(5) \$6-7①(19.3)				
27. 외국법인등이 보유한 증권이 현물배당으로 인한 증권 취득 및 처분	\$6-8①(5) \$6-7①(19.4)				
28. 외국법인등의 분할합병으로 인한 주식의 취득 및 처분	\$6-8①(5) \$6-7①(19.5)				
29-1. 외국인간 증권의 장외 이전으로서 그 증권의 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우(펀드, CSA 계좌 분리 등) ※ 펀드 합병, 모자펀드, CSA 분리 등 NCBO 사유에 대한 근거자료 및 진행경과를 정리한 요약 자료 제출	\$6-8①(5) \$6-7①(19.2)	서식 제52호	①양도·양수인의 동일인 입증 자료 (펀드 : 투자설명서, CSA : 고객과 해당 금융기관 간 계약서) ②감독기관, 회계사, 변호사 등이 실질적 소유자가 변경되지 않았다는 사실을 확인하였다는 내용이 기재된 서류(서신) ③계좌거래 내역서 또는 잔고내역 확인서 등 자산이전 증빙 자료	외국인	상임 대리인

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
29-2. 증권의 장외 이전으로서 그 증권의 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우(외국인 귀화 등*) * 시민권 취득, 거소증 말소 등을 포함	§6-8①(5) §6-7①(19.2)	서식 제52호	①양도·양수인의 동일인 입증 자료 (내국인 증빙 신분증 사본 & 외국인 증빙 신분증 사본) ②내국인 지위 상실 증빙 서류 ③외국인 귀화 등을 증빙하는 서류 ④계좌거래 내역서	외국인	상임 대리인
30. 양도제한 조건부 주식의 취득	§6-8①(5) §6-7①(20)	서식 제32호	①양도제한조건부 주식 지급 계약서 ②양도제한조건부 주식 지급에 관한 이사회 의사록 ③재직증명서 ④계좌거래 내역서	외국인	상임 대리인
31. 유·무상증자, 주식배당, 회사의 합병· 분할·분할합병, 감자, 주식의 병합 등에 따라 주식을 취득하거나 상실	§6-8②(1)	FIMS	전산처리	외국인	전자 등록기관
32. 모집·매출하는 주식·채권을 청약의 방법으로 취득	§6-8②(2)	FIMS	전산처리	외국인	주관회사
33. 규정 제6-8조제2항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니하는 경우로서 발행시장에서 주식을 취득(제3자 배정 등)	§6-8②(3)	서식 제32호	①주금납입 보관증명서 ②주식배정 통보서 또는 대행예약 통보서 ③계좌거래 내역서	외국인	상임 대리인

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
33. 그 밖에 권리행사 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우 ※ 세칙 §5-4①에 규정되지 않은 경우, 사전 검토를 통해 금융감독원장에게 인정을 받아야 함	§6-7①(20)	서식 제32호	해당 사유를 증빙하는 서류		
33-1. 국내 금융회사를 거래상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개를 통해 이루어진 장외파생상품의 결제에 따른 증권의 취득·처분	세칙 §5-4①(1)	서식 제32호	거래상대방이 명시된 거래상세 내역서		
33-2. 외국법인이 발행한 교환사채의 권리행사에 따른 증권 취득·처분	세칙 §5-4①(2)	서식 제32호	①계좌거래 내역서 ②신주입고 통보서(취득)	외국인	상임 대리인
33-3. 법원의 인가·결정·명령, 정부의 지도·권고·승인 등에 근거한 증권 취득·처분	세칙 §5-4①(3)	서식 제32호	①법원 결정문/ 정부 승인문서 ②계좌거래 내역서		
33-4. 담보 또는 증거금을 제공할 목적으로 질권이 설정된 상장증권을 질권실행의 방법으로 취득하거나 거래상대방의 질권실행에 따라 대물변제 목적으로 처분(법 또는 영이나 다른 법령에서 외국인의 주식 취득 한도를 제한하고 있는 상장주식의 경우에는 적용하지 않음)	세칙 §5-4①(4)	서식 제32호	①증거금불이 행종결내역 또는 계좌대체내역 ②계좌거래 내역서		
33-5. 증거금을 제공할 목적으로 보관기관에 신탁분으로 보관된 상장증권의 담보권 실행에 따른 취득, 처분	세칙 §5-4①(4)	서식 제32호	해당 사유를 증빙하는 서류	외국인	상임 대리인
33-6. 증거금을 제공할 목적으로 상장증권을 보관기관의 신탁분으로 이전하거나, 이전한 증권을 보관기관으로부터 반환받는 경우	세칙 §5-4①(5)	서식 제32호	해당 사유를 증빙하는 서류	외국인	상임 대리인

장외 양수도 등의 사유	금투업 규정	신고 방법	증빙서류	신고 의무자	대리 신고자
34. 외국인이 규정 제6-7조제1항제18호 ¹⁾ 에 따라 취득한 증권을 본인의 계좌에 이전하거나 취득한 증권을 규정 제6-7조제1항제18호에 따라 처분하기 위하여 국제예탁결제기구 명의의 계좌로 이전시키는 경우 및 국제예탁결제기구간 증권을 이전하는 때	세칙 §5-1④	FIMS	전산처리	외국인	전자 등록 기관
주1) 금융감독원장이 정하는 국제예탁결제기구(유로클리어 및 클리어스트림) 내에 결제계좌를 가지면서 동 국제예탁결제기구 명의의 계좌를 이용하는 외국인간 국제예탁결제기구를 통해 결제가 이루어지는 국채증권 및 통화안정증권 매매거래 또는 담보제공	규정 §6-7①(18)				
35. 증권시장에 신규로 상장된 법인 및 타법인과 합병한 상장법인의 외국인 주식취득현황	세칙 §5-3(4)	서식 제48호	특별계좌/주주 명부 또는 명의개서 대행기관의 주주 확인내역	상장법인	

※ 위에 제시된 증빙서류는 신고인의 이해 및 편의를 위한 예시일 뿐이며 이외에도 거래 사실을 입증할 수 있는 서류는 모두 증빙서류가 될 수 있음

<표 IV-2> 외국인의 통합계좌 거래내역 보고(요구시, 분기)

장외 양수도 사유	금투업 규정	보고 방법	증빙 서류	보고 의무자	대리 보고자
국제예탁결제기구(유로클리어/클리어스트림) 내에 결제계좌를 가지면서 동 국제예탁결제 기구 명의의 통합계좌를 이용하여 투자등록이 면제된 외국인 간에 국채증권 및 통화안정 증권을 매매하는 경우	세칙 §5-1②③ 규정 §6-7①(18)	-	-	국제예탁결제 기구는 매월 말일 기준으로 익월 10일까지 전자등록기관 에 보고	전자등록기 관은 금융감독원 장이 자료의 제출을 요구하는 경우에는 금융감독원 장에게 제출
외국인 통합계좌를 이용하는 외국인의 주식 거래내역	세칙 §5-1의2② 규정 §6-7⑧	FIMS	전산 처리	외국 금융투자업자는 매분기 종료일을 기준으로 다음달 10일까지 동 계좌가 개설된 투자매매업자 또는 투자중개업자 에게 제공	투자매매업 자 또는 투자중개업 자는 제공받은 내역을 매분기 종료일을 기준으로 다음달 15일까지 금융감독원 장에게 보고
	세칙 §5-1의2③			외국 금융투자업자는 금융감독원장이 자료의 제출을 요구하는 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 그 자료를 금융감독원장에게 제출하도록 하여야 함	

- 투자자집단⁶⁴⁾을 위해 투자운용을 하는 자는 투자 운용을 하는 외국 금융투자업자, 대표투자자 명의의 계좌(A Single Designated Investor Account) 또는 투자매매·중개업자가 투자자집단의 주문 처리를 위하여 개설한 계좌(Special Nominee Accounts)를 통해 주식 또는 채권을 일괄주문의 방법으로 매매하고 결제 전까지 투자자집단에 속하는 외국인들에게 배분할 수 있음
 - 이 경우 배분대상 외국인은 투자운용자가 결제 전에 당해 투자 매매·중개업자에게 신고한 자에 한함⁶⁵⁾
- 투자매매·중개업자는 일괄주문의 방법으로 매매거래가 체결된 주식 또는 상장채권을 투자자집단에 배분하는 경우
 - 거래량가중평균가격 등 투자운용자와 당해 투자자집단이 사전에 합의한 방법으로 배정단가를 정하여 체결된 주식 또는 상장 채권을 배분할 수 있음⁶⁶⁾
- 투자매매·중개업자는 일괄주문의 방법으로 매매거래가 체결된 주식 또는 상장채권을 투자자집단 내 외국인들에게 배분하는 경우 그 주문·체결·배분내역 등을 기록·유지하여야 함⁶⁷⁾

64) 금융투자업규정 제6-1조제9호에 따르면 “투자자집단”이란 법령이나 계약 등에 따라 다수 외국인(외국법인등에 한함)의 투자운용을 동일인이 하는 경우 그 외국인들을 말함

65) 금융투자업규정 제6-7조제3항

66) 금융투자업규정 제6-7조제4항

67) 금융투자업규정 제6-7조제5항

- 동일인이 운용하는 투자자집단에 속한 외국인들은 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상호간에 공정가격에 의한 증권의 매매거래를 할 수 있으나,⁶⁸⁾
- 당해 외국인은 금융투자업규정시행세칙 별책서식 1 제32호 「증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 증권의 양수 또는 양도신고서」의 서식에 따라 해당 거래내역을 금융감독원장에게 신고하여야 함⁶⁹⁾

68) 금융투자업규정 제6-7조제1항제19호

69) 금융투자업규정 제6-8조제1항제3호

<실무 참고사항 IV-1> 외국인의 상장증권 장외양수도 관련 유의사항

- 외국인은 **모집·매출하는 채권을 청약의 방법으로 취득하는 경우**에도 금융투자업 규정 제6-8조제2항제2호를 준용하여 주관회사로 하여금 외국인투자관리시스템을 통하여 그 취득내역을 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 함
- 외국인이 **제3자 배정방식의 유상증자로 주식을 취득하는 경우에는** 금융투자업규정 제6-8조제2항제1호(유·무상증자)에 해당하는 것이 아니라 같은 조 같은 항 제3호에 해당하므로 금융투자업규정시행세칙 별책서식 1 제32호 「증권시장 및 다자간매매 체결회사 외에서의 증권의 양수 또는 양도 신고서」의 서식에 따라 해당 거래내역을 금융감독원장에게 신고하여야 함
- **발행시장에서 상장법인의 증권을 취득하는 경우 대리 신고자 및 신고 방식**
 - 유·무상증자, 주식배당, 합병 등으로 취득 시 전자등록기관이 FIMS를 통하여 신고
 - 모집·매출하는 주식·채권을 청약하여 취득 시 주관회사가 FIMS를 통해 신고
 - 기타 방식(예 : 제3자배정)으로 발행시장에서 주식 취득 시 상임대리인이 금융투자업 규정시행세칙 별책서식 1 제32호의 서식에 따라 신고
- 외국인의 장외양수도 신고의무는 상장증권을 취득할 경우에만 적용되므로 비상장 주식 취득 시에는 신고 의무가 없으나, 이후 **그 비상장회사의 주식이 상장된 경우에는** 상장 이전에 취득한 주식과 관련하여 **신규 상장된 법인**이 세칙 제5-3조 제4호 규정에 따라 **일괄 신고**하고 **상장 이후에** 이루어진 **장외양수도 내역은 외국인이 신고**하여야 함
 - 한편, 외국인의 비상장주식 취득과 관련하여 외국환거래법 등에 의한 허가 또는 신고 의무에 대해서는 한국은행 외환심사팀으로 문의하여야 함
- 금융투자업규정시행세칙 제5-3조제4호에 따라 **증권시장에 신규로 상장된 법인 및 타법인과 합병한 상장법인**은 그 법인의 외국인 주식취득현황을 별책서식 1 제48호의 서식에 따라 금융감독원장에 지체 없이 신고하여야 함
- **외국인투자촉진법에 따른 외국투자**가는 금융투자업규정시행세칙 제5-3조제5호 및 별책서식 1 제49호의 서식에 따라 증권시장에 상장된 주식의 취득내역(소유주식수가 변동하는 경우에는 그 변동내역)을 다음과 같이 신고하여야 함
 1. 증권시장 및 다자간매매체결회사에서의 매각으로 그 직접투자분이 변동하는 경우에는 매각을 위탁받은 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 지체 없이 신고하도록 하여야 함
 2. 신규 직접투자, 유·무상증자 및 주식배당 시 외국인은 외국인투자촉진법상 외국환 은행에 변동 신고한 후⁷⁰⁾ 금융감독원에 신고하여야 하고,⁷¹⁾ 그 외국인투자기업으로 하여금 지체 없이 신고하도록 하여야 함
 3. 그 외국인투자기업의 회계연도 말을 기준으로 직접투자현황을 그 외국인투자기업으로 하여금 1개월 이내에 신고하도록 하여야 함

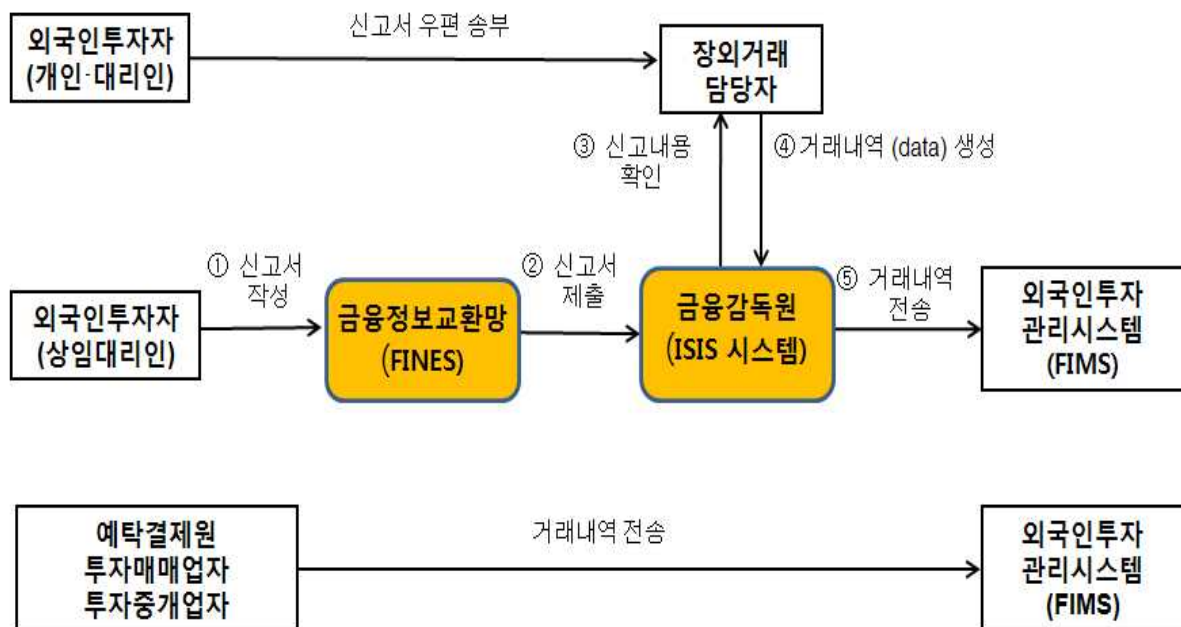
70) 외국인투자촉진법 제5조 및 외국인투자촉진법시행령 제40조제2항제1호

71) 금융투자업규정 제6-8조제2항제1호

<실무 참고사항 IV-2> 외국인의 상장증권 장외거래 신고업무 전산화

- 종전에는 외국인이나 상임대리인 등이 증빙이 첨부된 장외거래 신고서를 작성하여 전자문서, FAX 또는 우편으로 금융감독원에 제출하였음
 - 그러면 금융감독원 담당자는 전자문서 또는 FAX 등으로 접수된 장외거래 신고서류의 기재사항 등을 검토한 후 당일 외국인투자관리시스템(FIMS)에 입력하였음
- 금융감독원은 외국인 장외거래 신고 정보를 체계적으로 관리·조회할 수 있도록 외국인 장외거래 신고내역을 **전산**으로 처리하고 신고된 정보가 외국인투자관리시스템(FIMS)에 **자동으로 입력**되는 시스템을 개발하여 2010.7월부터 가동하였음
 - 이는 금융정보교환망(FINES)을 이용할 수 있는 금융회사가 신고하는 경우에는 그 신고내역을 전산화하여 사무자동화시스템(ISIS)을 통해 접수하도록 하고, 금융회사가 아닌 자의 신고의 경우에도 금융감독원 담당자가 ISIS에 직접 입력·관리할 수 있도록 한 것임

□ 전산화 이후 외국인의 상장증권 장외거래 신고 절차



- 금융감독원장은 외국인·상임대리인·전자등록기관·해외예탁결제기관·보관기관·금융기관 및 상장법인 등에 대하여 외국인의 증권 매매거래, 그 밖에 투자내역에 관한 사항의 보고 및 자료의 제출을 요구할 수 있으며⁷²⁾
- 이에 따른 외국인의 증권 및 파생상품의 거래내역과 관련한 보고 등에 관한 세부사항은 다음 각 호와 같음⁷³⁾
- 1) 외국인은 본인의 상장증권 매매거래내역(주식옵션의 권리행사 및 권리행사 배정으로 인한 주식의 취득·처분내역을 포함) 및 계좌개설내역(주식옵션의 주식결제용 계좌개설내역을 포함한다)을 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 보고하여야 함
 - 2) 금융기관⁷⁴⁾은 그 금융기관에서의 외국인의 단기금융상품 종류별 매매상황을 매월 말일을 기준으로 다음달 15일까지 전국은행연합회, 한국금융투자협회 또는 종합금융업협회 등 소속협회를 경유하여 금융감독원장에게 보고하여야 함
 - 3) 보관기관⁷⁵⁾은 외국인의 증권 보관현황을 매월 말일을 기준으로 다음달 15일까지 전국은행연합회, 한국금융투자협회 등 소속협회를 경유하여 금융감독원장에게 보고하여야 함

72) 금융투자업규정 제6-24조

73) 금융투자업규정 제6-27조 및 금융투자업규정시행세칙 제5-3조

74) 금융투자업규정 제6-1조제8호에 따르면 “금융기관”이란 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호에 따른 기관을 말함

75) 금융투자업규정 제6-21조제1항에 따르면 “보관기관”이란 예탁결제원, 외국환은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자 또는 같은 규정 제4-15조제2항에 따른 외국보관기관을 말함

- 다만, 예탁결제원, 외국보관기관 및 금융투자업규정 제6-21조 제1항 단서에 따라 보관기관에 증권을 보관하지 아니한 외국인은 그 보유내역을 직접 금융감독원장에게 보고하여야 함
- 4) 증권시장에 신규로 상장된 법인 및 타법인과 합병한 상장법인은 그 법인의 외국인 주식취득현황을 금융감독원장에게 지체 없이 신고할 것
- 5) 「외국인투자촉진법」에 따른 외국투자자는 증권시장에 상장된 주식의 취득내역(소유주식수가 변동하는 경우에는 그 변동내역)을 아래에서 정하는 방법과 절차에 따라 금융감독원장에게 신고하여야 함
- 증권시장 및 다자간매매체결회사에서의 매각으로 그 직접투자분이 변동하는 경우에는 매각을 위탁받은 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 지체 없이 신고하도록 할 것
 - 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 양수·양도(신규 직접투자, 유·무상증자 및 주식배당을 포함)로 그 직접투자분이 변동하는 경우에는 그 외국인투자기업⁷⁶⁾으로 하여금 지체 없이 신고하도록 할 것
 - 그 외국인투자기업의 회계연도말을 기준으로 직접투자현황을 그 외국인투자기업으로 하여금 1개월 이내에 신고하도록 할 것

76) 「외국인투자촉진법」 제2조제1항제6호에 따른 외국인투자기업 중 상장법인을 말하며, 이하 같음

- 6) 다른 법령 또는 정관에 따라 외국인의 주식취득을 제한하는 법인은 그 내용을 금융감독원장에게 지체 없이 신고하여야 하며, 변경 시에도 이와 같음
- 7) 외국인은 매분기 종료일을 기준으로 10일 이내에 본인의 증권 보관현황을 보관기관으로 하여금 예탁결제원을 통하여 금융감독원장에게 일괄하여 보고하도록 하여야 함
- 다만, 금융투자업규정 제6-21조제1항 단서 및 제2항 단서에 따라 보관기관 또는 예탁결제원에 보관 또는 예탁하지 아니한 경우에는 상임대리인으로 하여금 그 내역을 금융감독원장에게 보고하도록 하여야 함
- 8) 해외예탁기관은 주식예탁증권 및 유통주식예탁증권의 발행잔고를 매분기 종료일을 기준으로 다음달 20일까지 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 예탁계약 또는 보관계약을 체결·갱신 또는 해지하는 경우에는 그 내용을 금융감독원장에게 지체 없이 보고하여야 함
- 9) 외국인은 매분기 종료일을 기준으로 10일 이내에 본인의 상임대리인계약 체결 및 해지현황을 당해 상임대리인으로 하여금 금융감독원장에게 보고하도록 하여야 함

<표 IV-3> 금융감독원에 대한 보고사항

보고사항	보고 의무자	대리 보고자	관련 규정	보고 방식 ¹⁾	세부 방법
외국인 본인의 상장증권 매매거래내역(주식옵션의 권리행사 및 권리행사 배정으로 인한 주식의 취득·처분내역 포함) 및 계좌개설내역(주식옵션의 주식결제용 계좌개설내역 포함)	외국인	투자중개업자 등 (실무상)	세칙 §5-3(1)	FIMS	전문
익월 15일까지 당해 금융기관에서의 외국인의 단기금융상품 종류별 매매상황 보고	금융기관	은행연합회, 금투협회, 종금협회 등	세칙 §5-3(2)	서식 제47호	전자 문서
익월 15일까지 외국인의 증권 보관현황 보고	보관기관	은행연합회, 금투협회 등	세칙 §5-3(3)	서식 제47호	전자 문서
증권시장에 신규로 상장된 법인 및 타법인과 합병한 상장법인은 그 법인의 외국인 주식취득현황을 금융감독원장에게 지체 없이 신고할 것	외국인	상장법인	세칙 §5-3(4)	서식 제48호	직접 제출 (우편)
외국인투자기업의 회계연도말을 기준으로 1개월 이내에 외국인 직접투자현황 보고	외국인	상장법인	세칙 §5-3(5)	서식 제49호	직접 제출 (우편)
다른 법령 또는 정관에 따라 외국인의 주식취득을 제한하는 법인의 경우 해당 내용을 신고 (변경 시에도 신고)	상장법인		세칙 §5-3(6)		전자 문서
매분기 종료 후 10일 이내에 외국인의 증권 보관현황 일괄 보고	외국인	보관기관, 예탁결제원 또는 상임대리인	세칙 §5-3(7)	서식 제50호	전자 문서
매분기 종료 후 20일 이내에 주식예탁증권 및 유통주식예탁증권의 발행잔고 및 예탁계약 또는 보관계약의 체결·갱신 또는 해지 보고	해외 예탁기관	예탁결제원 (실무상)	세칙 §5-3(8)		전자 문서
매분기 종료 후 10일 이내에 상임대리인계약 체결 및 해지현황 보고	외국인	상임대리인	세칙 §5-3(9)	서식 제51호	전자 문서

주1) 외국인투자관리시스템(FIMS)을 통해서 또는 금융투자업규정시행세칙 별책서식 1 제47호 「외국인의 단기금융상품매매거래 및 취득 증권 보관현황」, 제48호 「신규상장 및 합병에 따른 외국인 주식취득현황 보고」, 제49호 「외국인투자기업의 직접투자 현황 및 변동상황 신고서」, 제50호 「외국인의 취득 증권 보관현황 보고」, 제51호 「상임대리인 계약체결 및 해지현황 보고」 등의 서식에 따라 보고

V. 벌칙조항 등

1 외국인의 상장주식 취득한도 위반 시 조치

- 자본시장법에서 정한 공공적 법인의 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 외국인은 그 주식에 대한 의결권을 행사할 수 없으며,
 - 금융위원회는 자본시장법에서 정한 공공적 법인의 취득한도 규정을 위반하여 증권을 매매한 자에게 6개월 이내의 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있음⁷⁷⁾
 - 이에 따라 금융위원회는 당해 증권을 처분하도록 명할 수 있으며, 금융감독원장으로 하여금 투자등록의 취소 등 필요한 조치를 취하게 할 수 있음⁷⁸⁾
- ※ 자본시장법 외에 다른 법령에서 정한 외국인의 주식 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 외국인 등에 대해서는 당해 법령에서 위반 시 조치사항을 정하고 있음⁷⁹⁾

2 외국인의 증권매매 관련 규정 위반 시 조치

- 자본시장법령에서 규정하는 증권매매 관련 규정을 위반하여 증권을 매매한 외국인에 대하여
 - 금융위원회는 그 시정을 명하거나 금융감독원장으로 하여금 투자등록의 취소 등 필요한 조치를 취하게 할 수 있음

77) 자본시장법 제168조제3항

78) 금융투자업규정 제6-25조

79) 예를 들어, 전기통신사업법 제12조에 따르면 외국정부 또는 외국인이 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 경우에는 그 초과 소유한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며, 방송통신위원회는 취득한도 규정을 위반하여 주식을 취득한 주주, 그 주주가 있는 기간통신사업자 또는 외국인의제법인의 주주에 대하여 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 해당 사항을 시정할 것을 명할 수 있음

<투자등록증 관련>

1. 투자등록증을 분실한 경우 어떻게 해야 하나?

- ☐ 투자등록증을 분실한 경우 재발행 신청을 통해 재발행 할 수 있으며, 서류는 변경신청과 동일하나 舊투자등록증을 첨부할 수 없으므로 대신에 분실사유서를 첨부하여 제출
 - 분실사유서는 별도 양식은 없으며, 분실한 자가 육하원칙에 따라 작성 후 서명하여 제출

2. 투자등록증 발급 당시 인적사항 등을 잘못 기재한 경우에는 어떻게 해야 하나?

- ☐ 인적사항 등을 최초 신청시 잘못 기재한 경우 재발급(변경) 신청을 해야 하며,
 - 신청시 인적사항 등을 최초 신청시 잘못 기재했다는 사유서와 함께 변경에 필요한 증빙서류(최초 신청시 제출했던 서류 및 舊투자등록증 등)를 첨부

<장외양수도 신고 관련>

1. 장외양수도 신고 처리기간은?

- ☐ 법규상 장외양수도 처리기간은 정해져 있지 않으며 실무처리상 접수 상황 및 필수서류 준비 정도에 따라 상이함
 - 정상적으로 제출하는 경우 서류 검토 및 FIMS 반영까지 1~2 영업일 정도 소요될 수 있으며 서류 등의 미비로 보완이 필요한 경우 3일 이상 소요될 수 있음

2. 장외거래 신고는 언제까지 해야 하나?

- ☐ 상장증권 취득·처분시 지체 없이 하여야 함

3. 장외양수도가 완료되었으나 당시 신고를 못했다. 어떻게 해야 하며 어떠한 제재가 있는가?

- ☐ 장외양수도 신고의무를 위반하는 경우 법규에 따라 기존 외국인 투자등록이 취소될 수 있으므로,
 - 따라서 신고의무 지연 등을 인지하는 즉시 신고할 필요가 있으며 신고서에 지연신고에 대한 사유를 부기하고 지연 사유서를 첨부

4. 지연신고에 대한 사유서에는 어떤 내용이 포함되어 있어야 하나?

- ☐ 자세한 지연신고 경위 및 향후 재발 방지계획 등을 포함

5. 미신고되면 HTS의 외국인 지분율 등에 반영이 되지 않는가?

- ☐ 외국인이 상장증권 거래내역 신고를 하면 FIMS에 적용되고, 이는 최종적으로 HTS의 외국인 지분율 등에 반영됨
 - 미신고건은 금감원에서 파악할 수 없으므로 HTS를 통해 공개되는 외국인 지분율에 반영되지 않음

6. 코넥스 시장에 상장될 예정인 법인의 대주주가 현재 외국인이다. 해당 법인이 상장되면 따로 신고가 필요한가?

- ☐ 신규 상장법인은 금투업규정시행세칙 제5-3조에 근거하여 최초 상장시 외국인 주식취득현황을 신고하여야 함
 - 해당 상장법인은 투자등록이 되어있지 않은 주주들에게 투자등록을 먼저 안내하고, 별책서식1 제48호를 이용하여 증권취득현황을 신고하여야 함

7. 외국인이 상장유가증권을 실물 출고하여 보관할 수 있는가?

- ☐ 금투업규정 제6-21조에 따라 외국인은 취득한 증권을 전자등록 기관에 보관하여야 하므로 실물 출고하여 보관할 수 없음

8. 외국인이 실물을 들고 찾아왔는데 입고 받아줘도 되는가?

- ☐ 금투업규정 §6-21①에 의하여 외국인은 실물로 증권을 가지고 있을 수 없으며, 투자매매·중개업자 등 보관기관을 통하여 전자 등록을 하여야하므로 실물입고를 즉시 진행하고 금감원에 장외 양수도 신고해야 함

9. 간접투자증권을 별다른 절차 없이 외국인에게 팔아도 되는가?

- ☐ 자본시장법 시행령 §188에 따른 외국인의 증권 취득제한, 거래 제한 등은 상장증권에 대해서만 적용되므로, 상장되지 않은 간접 투자증권은 취득·거래에 제한이 없음

10. 신주인수권부사채(BW)는 어떻게 신고해야 하나?

- ☐ 해당 사채가 상장이 되어 있으면 신고를 하고, 비상장BW이면 신주인수권을 행사하여 주식 취득 시 해당 주식에 대해서만 신고하면 됨

11. 외국인이 담보권실행을 통해 장외에서 주식을 취득하려고 하는데 가능한가?

- ☐ 담보권 실행을 통한 주식 취득은 금투업규정 시행세칙 §5-4① 4호에서 열거하고 있는 외국인의 상장증권 장외거래가 가능한 사유에 해당하므로 장외에서 주식 취득이 가능하나, 장외거래 신고 시 해당 거래의 사유를 입증하여야 하므로 담보 계약 관련 서류를 철저히 관리하여야 함

12. 외국인이 주식매수선택권(stock-option)을 행사하여 주식을 취득했다. 상임대리인 신고사항인가?

- ☐ 주식매수선택권을 행사하여 주식을 취득한 경우, 1)기존에 해당 상장기업의 주식을 취득하고 있었던 투자자의 경우 예탁원에서 일괄 신고하고 2) 기존에 해당 상장기업의 주식이 없던 투자자의 경우 상임대리인에서 신고

13. CSA계좌에 있는 주식을 개인의 IRC 계좌로 이전하려고 한다. 어떤 서류가 필요한가?

- ☐ CSA계좌의 주식을 개인 IRC로 옮기는 것은 금투업규정 제6-7조 ①제19의2호에서 정하는 실질적 소유자가 변경되지 않는 증권의 장외 이전 해당하여, 금투업규정시행세칙 별책서식1 <서식52호>를 작성하고 ① CSA 계약서 등 관련서류, ② 실질적 소유자가 변경되지 않았다는 사실을 확인한 서류, ③ 증권 이전 증빙 자료를 구비하여 장외 양수도 신고

14. 실질적 소유자가 같은 외국인의 증권 등의 장외이전의 경우, 제3자의 서신을 제출해야 하는데 이 제3자에 세무사도 포함이 되는가?

- ☐ 금투업규정 §6-7①19.2에 의하여 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우, 당해 이전이 이루어진 국가의 감독기관 또는 양수인이 속한 국가의 회계사, 변호사 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 자의 확인 서류가 필요하며,
 - 이는 조세와 관련된 내용을 확인하는 것이 아니라 해당 외국인의 실질적 소유자가 동일한지 여부에 대한 확인 서류이므로 세무사는 포함되지 않음

15. 직접투자란 어떤 것인가?

- ☐ 금투업규정 제6-1조제3호에 따르면 직접투자란 외국인투자촉진법 제2조제1항제4호가목에 따라 외국인이 주식을 소유하는 것을 의미
 - 투자금액이 1억원 이상으로서, 1) 의결권 있는 주식총수나 출자총액의 100분의 10이상을 소유하거나, 2) 임원을 파견하거나 선임할 수 있는 계약을 맺는 경우 직접투자에 해당됨

16. 직접투자신고시 필요한 외국인투자기업등록증은 어디서 발급받나?

- ☐ 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 혹은 외국환은행에서 발급할 수 있음

17. 브로커가 외국인 투자자의 요청과 다르게 주식 주문을 실수로 내서 체결 후 체결보고가 되었다. 어떻게 해야 하나?

- ☐ 해당 주식이 비한도종목이고 결제 전인 경우 체결보고 익일정정 등의 방법으로 브로커가 자체적으로 해결할 수 있으며, 결제일 당일에는 체결보고 익일정정 등의 방법을 사용할 수 없음
 - 해당 종목이 한도종목인 경우 위 방법과 동일하게 처리할 수 있으며 추가로 사유서를 제출해야 함

18. 채권 체결신고를 하지 못한 채 결제일이 지났는데 어떻게 해야 하나?

- ☐ 지연신고에 해당하므로 사유서를 작성하여 FINES를 통해 장외 양수도 신고를 하면 됨

1 자본시장법

제168조 (외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ① 외국인(국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두지 아니한 개인을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 외국법인 등에 의한 증권 또는 장내파생상품의 매매, 그 밖의 거래에 관하여는 대통령령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 그 취득한도 등을 제한할 수 있다. <개정 2009. 2. 3.>

② 외국인 또는 외국법인등에 의한 공공적 법인의 주식 취득에 관하여는 제1항에 따른 제한에 추가하여 그 공공적 법인의 정관이 정하는 바에 따라 따로 이를 제한할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항을 위반하여 주식을 취득한 자는 그 주식에 대한 의결권을 행사할 수 없으며, 금융위원회는 제1항 또는 제2항을 위반하여 증권 또는 장내파생상품을 매매한 자에게 6개월 이내의 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다. <개정 2008. 2. 29.>

④ 그 밖에 외국인 또는 외국법인등에 의한 증권 또는 장내파생상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2 자본시장법시행령

제187조 (외국인의 증권 또는 장내파생상품의 취득한도 등) ① 법 제168조제1항에 따른 외국인(이하 이 장에서 "외국인"이라 한다) 또는 외국법인등은 금융위원회가 정하여 고시하는 경우를 제외하고는 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 다음 각 호에서 정한 취득한도를 초과하여 공공적 법인이 발행한 지분증권을 취득할 수 없다. 이 경우 한도초과분의 처분, 취득한도의 계산기준·관리 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

1. 종목별 외국인 또는 외국법인등의 1인 취득한도: 해당 공공적 법인의 정관에서 정한 한도

2. 종목별 외국인 및 외국법인등의 전체 취득한도: 해당 종목의 지분증권 총수의 100분의 40

② 금융위원회는 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다) 및 파생상품시장의 안정과 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따른 취득한도 제한 외에 증권 또는 장내파생상품(파생상품시장에서 거래되는 것만 해당한다)에 대하여 업종별, 종류별 또는 종목별·품목별 취득한도를 정하여 고시할 수 있다. <개정

2013. 8. 27.>

③ 법 제296조제5호에 따른 외국예탁결제기관(이하 "외국예탁결제기관"이라 한다)은 해외에서 증권예탁증권을 발행할 목적으로 국내법인이 발행한 지분증권을 취득하려는 경우에는 그 지분증권을 발행한 국내법인으로부터 미리 동의를 받아야 한다. 다만, 그 지분증권을 새로 발행하는 경우, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

제188조(외국인의 상장증권 등의 거래 시 준수사항) 외국인 또는 외국법인등은 상장증권 또는 장내파생상품(파생상품시장에서 거래되는 것만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)을 매매하거나 그 밖의 거래를 하려는 경우에는 법 제168조제4항에 따라 다음 각 호의 기준을 준수해야 한다.

1. 다음 각 목의 증권을 취득 또는 처분하기 위하여 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 매매거래 계좌를 개설하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 방법 및 절차에 따라 본인의 인적 사항 등의 확인을 거쳐 개설할 것
 - 가. 상장증권
 - 나. 증권시장에 상장하기 위하여 모집·매출하는 증권 등 상장이 예정된 증권
2. 상장증권을 매매하는 경우에는 다음 각 목의 기준을 준수할 것
 - 가. 금융위원회가 정하여 고시하는 경우를 제외하고는 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다)을 통하여 매매할 것
 - 나. 매매거래 계좌의 개설, 매수증권의 보관, 국내 대리인의 선임, 매매내역의 보고 등에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것
3. 장내파생상품을 매매하는 경우에는 매매거래 계좌의 개설, 매매내역의 보고 등에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것
4. 상장증권을 매매 외의 방식으로 거래하는 경우에는 그 거래내역의 신고 등에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것

[전문개정 2023. 6. 13.]

3 금융투자업규정

제6편 외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래

제6-1조(용어의 정의) 이 편에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "외국인"이란 외국국적 보유자로서 국내에 6개월 이상 주소 또는 거소를 두고 있지 아니한 개인 및 법 제9조제16항에 따른 외국법인등을 말한다.

2. "내국민대우 외국인"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 외국인을 말한다. 다만, 「외국환거래법 시행령」 제10조제2항제1호·제2호 및 제6호에 따른 비거주자는 제외한다.
 - 가. 국내에 있는 영업소, 그 밖의 사무소에 근무하고 있거나 국내에서 영업활동에 종사하고 있는 자
 - 나. 국내에 주된 사무소를 두고 있는 외국법인 또는 외국법인의 국내지점·출장소, 그 밖의 사무소
3. "직접투자"란 「외국인투자촉진법」 제2조제1항제4호가목에 따라 외국인이 주식을 소유하는 것을 말한다.
4. "주식투자"란 외국인이 직접투자 이외의 방법으로 주식을 취득하는 것을 말한다.
5. "주식예탁증권"이란 해외예탁기관이 국내법인의 신규발행주식 또는 그 주식 발행인이 소유하고 있는 자기주식을 원주로 하여 이를 국내에 보관하고 그 원주를 대신하여 해외에서 발행한 예탁증권을 말한다.
6. "유통주식예탁증권"이란 해외예탁기관이 국내에서 거래되는 국내법인이 발행한 주식을 원주로 하여 이를 국내에 보관하고 그 원주를 대신하여 해외에서 발행한 주식예탁증권을 말한다.
7. "해외증권"이란 국내법인이 외국에서 발행한 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 주식예탁증권, 유통주식예탁증권, 그 밖에 이와 유사한 증권 또는 증서를 말한다.
8. "금융기관"이란 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호에 따른 기관을 말한다.
9. "투자자집단"이란 법령이나 계약 등에 따라 다수 외국인(외국법인등에 한한다)의 투자운용을 동일인이 하는 그 외국인들을 말한다.
10. "외국인투자관리시스템"이란 상장증권에 대한 외국인의 투자현황을 종합적으로 관리하기 위하여 금융감독원장이 (주)코스콤에 위탁하여 운영하는 전산시스템을 말한다.
11. "주식워런트증권"이란 투자매매업자가 발행하는 파생결합증권으로서 당사자 일방의 의사표시에 따라 증권시장 또는 외국 증권시장에서 매매거래되는 특정 주권의 가격이나 주가지수의 수치의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 주권의 매매나 금전을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 표시하는 것을 말한다.
12. "투자등록"이란 외국인이 종전의 규정(금융위원회고시 제2023-23호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제6-11조에 따라 본인의 인적 사항 등을 금융감독원장에 등록한 것을 말한다.<신설 2023. 7. 7.>
13. "투자등록증"이란 종전의 규정(금융위원회고시 제2023-23호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제6-11조에 따라 금융감독원장이 투자등록의 신청서를 접수한 때에 외국인별로 고유번호를 부여하여 발급한 것을 말한다.<신설 2023. 7. 7.>

14. "식별수단"이란 다음 각 목의 것을 말한다.<신설 2023. 7. 7.>

가. 투자등록을 한 외국인 : 투자등록증의 고유번호

나. 투자등록을 하지 않은 개인인 외국인 : 여권번호

다. 투자등록을 하지 않은 외국법인등 : 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)가 정한 국제표준(ISO 17442)에 따라 법인에게 부여된 법인식별기호(LEI, Legal Entity Identifier)

제6-2조(취득한도 등) ① 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영 제 187조제1항 각 호에서 정한 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있다.

1. 직접투자로 주식을 취득하는 경우

2. 주식예탁증권 및 유통주식예탁증권의 발행과 관련하여 해외예탁기관이 원주를 취득하는 경우

3. 내국인이 외국인으로 되는 경우

4. 내국민대우 외국인이 내국민대우 자격을 상실하는 경우

5. 해외증권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우

6. 전환사채권·신주인수권부사채권·교환사채권·주식매수선택권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우

7. 주주로서의 권리행사로 주식을 취득하는 경우

8. 상속, 증여, 유증으로 주식을 취득하는 경우

9. 외국법인이 합병으로 주식을 취득하는 경우

10. 그 밖에 권리행사 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우

② 외국인은 취득일 기준으로 제1항에 따른 취득한도가 소진된 종목의 신주인수권증서를 매매의 방법으로 취득하여서는 아니 된다.

③ 제1항제3호부터 제10호까지에 따라 의결권 있는 주식의 외국인 1인 취득한도를 초과한 외국인은 초과분을 취득한 날로부터 3개월 이내에 그 초과분을 매각하여야 한다.

제6-3조(주식옵션 및 주식워런트증권 관련 취득한도의 관리등) ① 외국인은 주식옵션 및 주식워런트증권(이하 "주식옵션등"이라 한다)의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션권리행사배정으로 주식을 취득하는 경우에는 영 제187조제1항 각 호에서 정한 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있다. 이 경우 외국인은 한도초과분을 주식옵션등 권리행사일(주식옵션등 권리행사 배정일을 포함한다. 이하 같다) 다음날(휴장일인 때에는 순연한다. 이하 같다)까지 처분하여야 하며, 외국인이 증권시장(시간외 시장을 제외한다)의 장 종료 10분전까지 한도초과분을 처분하지 아니한 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자는 장 종료시 단일가격에 의한 개별경쟁매매에 참가하는 방법 등으로 한도초과분을 처분하여야 한다.

② 투자매매업자 또는 투자중개업자는 외국인이 제1항 후단에 해당하는 경우 영 제187

조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 외국인별로 처분하여야 할 종목별 수량을 다음 산식으로 계산하여 당해 외국인에게 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 종목별 외국인별 처분수량은 주식시장의 최소 매매단위수량 미만을 절사한다.

종목별 외국인별 처분수량 = 외국인별 당해 종목 주식옵션등의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식수량 × 당해 종목의 외국인 처분의무비율

③ 제2항의 산식에서 당해 종목의 외국인 처분의무비율은 금융감독원장이 다음 산식으로 계산하여 주식옵션등 권리행사일에 공시하는 수치를 말한다. 이 경우 외국인 처분의무비율은 소수점 이하 6자리에서 반올림한다.

외국인 처분의무비율=[외국인 전체 그 종목 주식옵션등의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식수량 - 외국인 전체 그 종목의 투자한도 여유 수량[주식옵션등 권리행사일 증권시장(시간외 시장을 포함한다)의 장 종료 후 산정한 수량으로서 그날 주식옵션등의 권리행사 또는 권리행사배정으로 인한 주식수량 증감분 제외]÷ 외국인 전체 그 종목 주식옵션등의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식 수량

④ 외국인은 주식옵션 권리행사일에 제3항에 따른 외국인 처분의무비율이 공시되기 전까지는 다자간매매체결회사를 통하여 그 종목을 취득할 수 없다.<개정 2013. 9. 17.>

⑤ 외국인은 주식옵션등의 풋옵션 권리행사 또는 콜옵션 권리행사배정으로 주식을 인도해야 하는 경우 영 제187조제1항제1호 및 제2호에 불구하고 주식옵션등 권리행사일 다음날까지 그 주식을 취득할 수 있다.

⑥ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 외국인이 제1항 후단에 해당하는 경우 당해 외국인은 한도초과분을 지체 없이 확인하여야 하며, 한도초과분은 투자매매업자 또는 투자중개업자가 임의로 처분할 수 있다는 내용의 약정을 주식옵션등 거래를 개시하기 전에 외국인과 체결하여야 한다.

제64조(상장지수집합투자기구관련 취득한도의 관리 등) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 영 제187조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 외국인이 주식바스켓 납입을 통한 상장지수집합투자기구의 설정을 신청하거나 환매를 청구하는 경우에 그 세부내역을 지체 없이 전자등록기관에 송부하여야 하고, 전자등록기관은 이를 취합하여 외국인 투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

② 외국인은 상장지수집합투자기구의 환매로 주식을 취득하는 경우에는 영 제187조제1항 각 호에서 정한 공공적 법인의 주식 취득한도를 초과할 수 있다. 이 경우 외국인으로부터 환매청구를 받은 투자매매업자 또는 투자중개업자는 한도초과분을 환매일(주식바스켓 수령일을 말한다. 이하 같다)에 처분하여야 한다.

③ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 외국인이 제2항 후단에 해당하는 경우 영 제187조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 외국인별로 처분하여야 할 종목별 수량을 다음 산식으로 계산하여 그 외국인에게 지체 없이 통보하여야 한다. 이 경우 종목별 외국인

별 처분수량은 주식시장의 최소 매매단위수량 미만을 절사한다.

종목별 외국인별 처분수량 = 외국인별 상장지수집합투자기구의 환매로 취득하는 주식수량 × 당해 종목의 외국인 처분의무비율

④ 제3항의 산식에서 당해 종목의 외국인 처분의무비율은 금융감독원장이 다음 산식으로 종목별로 계산하여 환매일에 공시하는 수치를 말한다. 이 경우 외국인 처분의무비율은 소수점 이하 6자리에서 반올림 한다.

외국인 처분의무비율 = [외국인 전체 상장지수집합투자기구의 환매로 취득하는 그 종목 주식수량 - 외국인 전체 상장지수집합투자기구의 설정시 현물로 납입하는 그 종목 주식수량 - 외국인 전체 그 종목의 투자한도 여유 수량[상장지수집합투자기구 환매청구일 다음날 증권시장(시간외 시장을 포함한다)의 장 종료 후 및 전자장외증권중개회사를 통하여 취득한 수량을 감안하여 산정한 수량] ÷ 외국인 전체 상장지수집합투자기구의 환매로 취득하는 그 종목 주식수량

⑤ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제2항의 취득한도초과분을 임의로 처분할 수 있다는 내용의 약정을 상장지수집합투자기구의 환매청구시 외국인과 체결하여야 한다.

제6-5조(외국인 주식취득한도의 계산기준) ① 제6-2조·제6-3조·제6-4조 및 영 제187조 제1항 각 호에서 정한 외국인의 주식취득한도는 다음 각 호의 기준에 따라 계산한다.

1. 매수는 호가시점에서 취득한 것으로, 매도는 체결시점에서 처분한 것으로 본다. 다만, 외국인간 대량매매 및 바스켓매매의 경우에는 체결시점에서 취득 및 처분한 것으로 본다.
2. 직접투자와 주식투자를 모두 합산하되, 내국민대우 외국인의 주식투자는 제외한다.
3. 발행주식총수 및 외국인이 취득한 주식수의 계산은 당해주식이 증권시장에 상장된 날을 기준으로 한다. 다만, 주금 납입으로 인하여 납입일에 외국인의 주식취득한도를 초과한 경우에는 납입일 다음날을 기준으로 한다.
4. 하나의 발행인이 발행한 권리내용이 다른 주식은 각각 하나의 종목으로 본다.
5. 주식옵션의 콜옵션 권리행사 또는 풋옵션 권리행사배정으로 취득하는 주식은 주식옵션 권리행사일(주식옵션 권리행사 배정일을 포함한다. 이하 같다) 증권시장(시간외 시장을 포함한다)의 장종료시 취득한 것으로 보며, 풋옵션 권리행사 또는 콜옵션 권리행사배정으로 인도할 주식은 주식옵션 권리행사일의 다음 날(휴장일인 때에는 순연한다. 이하 같다) 장종료시 처분한 것으로 본다.<개정 2012. 11. 21.>
6. 상장지수집합투자기구의 설정신청을 위하여 현물로 납입하는 주식은 설정일에 처분한 것으로 보며, 환매청구로 인해 취득하는 주식은 환매일에 취득한 것으로 본다.

② 영 제187조제1항제1호에 따른 외국인 1인의 종목별 주식취득한도를 계산함에 있어 동일 외국인의 범위는 다음 각 호에 따른다.

1. 외국법인의 본점과 지점(대한민국 내에 설치한 지점은 제외한다)은 합하여 하나의 외국인으로 본다.

2. 외국법인의 외국소재 자회사 또는 현지법인은 별도로 하나의 외국인으로 본다.
3. 제6-14조의2제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우로서 투자등록을 한 자 또는 계좌를 개설한 자는 별도로 하나의 외국인으로 본다.<개정 2023. 7. 7.>

제6-6조(외국인 주식취득한도의 확인) 투자매매업자 및 투자중개업자는 외국인으로부터 증권의 매수주문을 받은 때에는 제6-2조 및 영 제187조제1항 각 호에 따른 취득한도의 초과여부를 확인하여야 하며, 동 한도를 초과한 경우 또는 취득한도의 초과여부를 확인할 수 없는 경우에는 당해 주문을 거부하여야 한다.<개정 2023. 7. 7.>

제6-7조(증권 매매거래의 제한 등) ① 영 제188조제2호가목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말하며, 같은 항 제3호에 따라 상장증권을 매매 외의 방식으로 거래하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 거래할 수 있다.<개정 2012. 11. 21., 2013. 9. 17., 2023. 7. 7.>

1. 직접투자(사실상 직접투자를 위한 주식취득을 포함하며, 이하 이 호에서 같다)에 의한 주식취득 또는 직접투자자로 취득한 주식의 처분<개정 2023. 7. 7.>
2. 제6-2조제1항제5호에서 제9호까지의 방법에 따른 취득
3. 주식매수청구권의 행사로 인한 처분
4. 법 제133조에 따른 공개매수에 따른 주식의 취득 및 처분
5. 증권시장업무규정 및 다자간매매체결회사업무규정에서 정한 매매수량단위 미만의 상장주식의 매매거래<개정 2013. 9. 17.>
6. 영 제187조제1항제2호에 따른 외국인 전체 취득한도에 도달하거나 초과한 공공적법인의 지분증권의 외국인간 매매거래. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외국인간에 매매거래를 할 수 없다.
 - 가. 내국민대우 자격을 상실한 외국인이 내국민대우 지위에서 취득한 주식
 - 나. 제6-2조제3항에 따른 취득한도 초과분의 매도
7. 주식예탁증권 또는 유통주식예탁증권의 발행과 관련한 해외예탁기관의 원주 취득
8. 외국 증권시장에 상장하기 위하여 외국에서 모집·매출되는 원주의 취득
9. 외국 증권시장에 복수 상장된 상장증권의 해외 증권시장 또는 외국 다자간매매체결회사에서의 취득 및 처분(외국예탁기관의 집중예탁·인출을 포함한다)<개정 2013. 9. 17.>
10. 조건부매매
11. 투자매매업자를 매매상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개에 따른 상장채권의 매매거래
12. 상장수익증권의 매매거래
13. 전자등록기관, 증권금융회사 또는 투자중개업자의 중개에 따른 대차거래. 다만, 영

제187조제1항 각 호에 따른 취득한도가 적용되는 종목은 외국인간의 대차거래에 한한다.

14. <개정 2013. 9. 17.><삭제 2023. 7. 7.>

15. 상장지수집합투자기구의 설정 및 환매로 인한 처분 및 취득

16. 국내에서 불특정 다수를 상대로 한 경쟁입찰 방식의 증권의 매매거래

17. 주식워런트증권의 권리행사로 인한 증권의 취득

18. 금융감독원장이 정하는 국제예탁결제기구(이하 "국제예탁결제기구"라 한다)내에 결제계좌를 가지면서 동 국제예탁결제기구 명의의 계좌(이하 "국채 통합계좌"라 한다)를 이용하는 외국인 간 국제예탁결제기구를 통해 결제 등이 이루어지는 국채증권 및 통화안정증권 매매거래 또는 담보 제공<개정 2023. 7. 7.>

19. 동일인이 운용하는 투자자집단에 속한 외국인 상호간의 공정가격에 의한 증권의 매매거래

19의2. 외국인간 증권의 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 이전으로서 그 증권의 실질적 소유자가 변경되지 않는 경우<신설 2023. 7. 7.>

19의3. 외국 집합투자기구의 청산에 따른 현물교부로 인한 주식의 취득 및 처분<신설 2023. 7. 7.>

19의4. 외국법인등이 보유한 증권의 현물배당으로 인한 증권의 취득 및 처분<신설 2023. 7. 7.>

19의5. 외국법인등의 분할합병으로 인한 주식의 취득 및 처분<신설 2023. 7. 7.>

20. 양도제한 조건부 주식의 취득

21. 그 밖에 권리행사 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우

② 제1항제5호의 경우에는 투자매매업자를 상대방으로 하여야 하고, 제1항제6호의 경우에는 투자중개업자의 중개를 통하여야 한다.

③ 투자자집단을 위하여 투자운용을 하는 자는 영 제188조제2호나목에 따라 투자운용을 하는 외국 금융투자업자, 대표투자자 명의의 계좌 또는 투자매매업자·투자중개업자가 투자자집단의 주문처리를 위하여 개설한 계좌를 통해 주식 또는 채권을 일괄주문의 방법으로 매매하고 결제 전까지 투자자집단에 속하는 외국인들에게 배분할 수 있다. 이 경우 배분대상 외국인은 투자운용자가 결제 전에 당해 투자매매업자 또는 투자중개업자에 신고한 자에 한한다.<개정 2017. 6. 29., 2023. 7. 7., 2025. 12. 17>

④ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제3항에 따라 투자자집단에 체결된 주식 또는 채권을 배분하는 경우 거래량가중평균가격 등 투자운용자와 당해 투자자집단이 사전에 합의한 방법으로 배정단가를 정하여 체결된 주식 또는 채권을 배분할 수 있다.<개정 2017. 6. 29.>

⑤ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제3항에 따라 주식 또는 채권을 배분하는 경우 그 주문·체결·배분내역 등을 기록·유지하여야 한다.<개정 2017. 6. 29.>

⑥ 외국인이 상장증권을 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 매매하거나 그 밖의 거래를 하려는 경우에는 영 제188조제2호나목 및 같은 조 제4호에 따라 제6-8조의 규정을 준수하여야 한다. <신설 2012. 11. 21., 개정 2013. 9. 17., 2025. 12. 17.>

⑦ 국외에서 투자매매업, 투자중개업 또는 집합투자업에 상당하는 영업을 적법하게 영위하고 있는 외국 금융투자업자는 다른 외국인의 주식 매매거래를 일괄하여 주문·결제하기 위한 본인 명의의 계좌(이하 "외국인 통합계좌"라 한다)를 개설하여 운영할 수 있다.<신설 2017. 2. 23.><개정 2023. 7. 7., 2025. 12. 17.>

⑧ 외국인 통합계좌를 운영하는 외국 금융투자업자는 외국인 통합계좌로 주식을 결제한 경우 직접 또는 상임대리인을 통하여 외국인 통합계좌 내의 외국인 현황, 거래내역 등 운영과 관련한 자료를 금융감독원장이 정하는 기준에 따라 기록·유지·제공하여야 한다.<신설 2017. 2. 23.><개정 2023. 7. 7.>

⑨ 외국 금융투자업자는 국채 통합계좌를 이용하여 결제하는 다른 외국인의 국채증권 및 통화안정증권 매매거래를 일괄하여 주문하기 위한 본인 명의의 계좌(이하 "국채 통합매매계좌"라 한다)를 개설하여 운영할 수 있다. <신설 2025. 2. 19.>

⑩ 국채 통합매매계좌를 운영하는 외국 금융투자업자는 계좌 내의 외국인 현황, 거래내역 등 운영과 관련한 자료를 금융감독원장이 정하는 기준에 따라 기록·유지·제공하여야 한다. <신설 2025. 2. 19.>

제6-8조(증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 양수·양도의 신고) ① 외국인이 제6-7조제1항 각 호에 따라 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장증권을 양수·양도한 때에는 다음 각 호에서 정하는 방법과 절차에 따라 그 내역을 금융감독원장에게 신고하여야 한다.<개정 2013. 9. 17.>

1. 제6-7조제1항제4호부터 제7호까지, 제11호, 제13호, 제15호 및 제17호의 경우에는 외국인이 당해 투자매매업자, 투자중개업자, 전자등록기관 또는 증권금융회사로 하여금 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 한다.<개정 2023. 7. 7.>

2. 제6-7조제1항제2호(제6-2조제1항제6호의 경우에 한정한다) 및 제3호의 경우에는 당해 외국인이 금융감독원장이 정하는 서식에 따라 전자등록기관을 통하여 외국인투자관리시스템으로 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 한다.<신설 2012. 1. 3.>

3. 제6-7조제1항제1호, 제2호(제6-2조제1항제5호 및 제6호는 제외한다), 제7호, 제8호, 제16호 및 제19호의 경우에는 당해 외국인이 금융감독원장이 정하는 서식에 따라 금융감독원장에게 즉시 신고하여야 한다. 다만, 주식예탁증권, 유통주식예탁증권의 권리행사로 주식을 취득하는 경우에는 전자등록기관으로 하여금 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 즉시 신고하도록 하여야 한다.<개정 2012. 1. 3.>

4. 제6-7조제1항제2호(제6-2조제1항제5호의 경우에 한정한다)에 따라 취득하는 경우 또는 같은 조 같은 항 제8호 및 제9호에 따라 해외 증권시장에서 취득(외국 다자간매매

체결회사에서의 취득을 포함한다)한 증권을 국내에서 매매하기 위하여 반입하는 경우 및 국내에서 취득한 증권을 해외 증권시장에서 매매(외국 다자간매매체결회사에서의 매매를 포함한다)하기 위하여 반출하는 경우에는 당해 외국인(외국예탁기관을 포함한다)이 금융감독원이 정하는 서식에 따라 금융감독원장에게 즉시 신고하여야 한다. 다만, 제6-2조제1항제5호에 따라 해외증권의 소유자가 권리행사로 주식을 취득하는 경우 또는 증권이 반입·반출되어 예탁결제원에 예탁되거나 예탁결제원으로부터 인출된 경우에는 예탁결제원을 통하여 금융감독원장에게 신고할 수 있다.<개정 2012. 1. 3., 2013. 9. 17.>

5. 그 밖에 제6-7조제1항 각 호(제6-7조제1항제18호 또는 이 조 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다)의 경우에는 당해 외국인이 금융감독원이 정하는 서식에 따라 금융감독원장에게 지체 없이 신고하여야 한다. 다만, 제6-7조제1항제10호에 해당하는 경우로서 예탁결제원이 조건부매매와 관련된 업무를 수행하는 경우에는 예탁결제원이 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 신고할 수 있다.<신설 2023. 7. 7.>

② 외국인이 상장법인의 주식을 발행시장에서 취득하거나 상실하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 방법과 절차에 따라 금융감독원장에게 그 내역을 신고하여야 한다.<개정 2012. 1. 3.>

1. 외국인이 유·무상증자, 주식배당, 회사의 합병·분할·분할합병, 감자, 주식의 병합 등에 따라 주식을 취득하거나 상실하는 경우에는 전자등록기관으로 하여금 외국인투자관리시스템을 통하여 그 취득내역을 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 한다.<개정 2012. 1. 3., 2023. 7. 7.>
2. 외국인이 모집·매출하는 주식을 청약의 방법으로 취득하는 경우에는 주관회사로 하여금 외국인투자관리시스템을 통하여 그 취득내역을 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 한다.
3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 경우로서 외국인이 발행시장에서 주식을 취득하는 때에는 금융감독원이 정하는 서식에 따라 그 취득내역을 금융감독원장에게 지체 없이 신고하여야 한다.

제6-9조(유통주식예탁증권의 발행) 영 제187조제3항 단서에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 이미 발행된 주식예탁증권(유통주식예탁증권을 포함한다)중 원주로 전환된 수량 이내에서 유통주식예탁증권을 발행할 목적으로 주식을 취득하고자 하는 경우를 말한다.

제6-10조(투자등록신청 등) ① <삭제 2023. 7. 7.>

1. <삭제 2023. 7. 7.>
2. <삭제 2023. 7. 7.>

② <삭제 2023. 7. 7.>

③ <삭제 2023. 7. 7.>

1. <삭제 2023. 7. 7.>

2. <개정 2013. 9. 17.><삭제 2023. 7. 7.>

3. <삭제 2023. 7. 7.>

④ <삭제 2023. 7. 7.>

⑤ <삭제 2023. 7. 7.>

제6-11조(외국인투자등록증의 발급) ① <삭제 2023. 7. 7.>

② <삭제 2023. 7. 7.>

③ 외국인인 투자등록증을 분실 또는 도난당하였거나 투자등록신청서 중 인적사항이 변경된 때에는 그 사유서 또는 구투자등록증을 첨부하여 금융감독원장에게 투자등록증의 재발행을 신청하여야 한다.<개정 2023. 7. 7.>

제6-12조(투자등록의 특례) ① <단서 개정 2017. 2. 23.><삭제 2023. 7. 7.>

1. <개정 2013. 9. 17.><삭제 2023. 7. 7.>

2. <삭제 2023. 7. 7.>

3. <삭제 2023. 7. 7.>

4. <신설 2017. 2. 23.><삭제 2023. 7. 7.>

② <삭제 2023. 7. 7.>

③ <삭제 2023. 7. 7.>

④ <신설 2017. 2. 23.><삭제 2023. 7. 7.>

제6-13조(투자등록의 거부 또는 취소 등) ① .<개정 2015. 3. 3.><삭제 2023. 7. 7.>

1. <삭제 2023. 7. 7.>

2. <삭제 2023. 7. 7.>

3. <삭제 2023. 7. 7.>

4. <삭제 2023. 7. 7.>

5. <신설 2015. 3. 3.><삭제 2023. 7. 7.>

② 금융감독원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 투자등록을 취소하거나 그 효력을 정지시킬 수 있다.<개정 2015. 3. 3.>

1. <삭제 2023. 7. 7.>

2. 이 규정 , 그 밖에 금융감독원장의 명령을 위반한 자

3. 투자등록의 취소를 신청한 외국인

4. 증권의 매매거래와 관련하여 매수대금 또는 매도증권을 결제기일로부터 5일 이내에 납입하지 아니한 자

5. 무국적자 또는 이중국적자<신설 2023. 7. 7.>

6. 투자등록신청서 또는 그 첨부서류 중 허위의 기재를 하였거나 기재사항을 누락한 자
<신설 2023. 7. 7.>
 7. 이중으로 투자등록을 신청하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 투자등록을 신청한 자<신설 2023. 7. 7.>
 8. 해외에서 실질적인 경영활동을 하지 않는 외국법인등의 명의로 투자등록을 신청한 내국인<신설 2023. 7. 7.>
- ③ 금융감독원장은 외국인이 제2항 각 호에 해당하는지를 확인하기 위해 필요한 경우 외국법인 등의 임원 현황, 재무제표, 집합투자기구의 운용 및 실적에 관한 사항, 외국인 통합계좌의 운영에 관한 사항 등의 자료 제출을 요구할 수 있다. <신설 2015. 3. 3., 개정 2017. 2. 23., 2023. 7. 7.>
- ④ 외국인은 제3항의 요구에 대하여 불응하거나 허위로 자료를 제출하여서는 아니 된다.<신설 2015. 3. 3.>

제6-14조(계좌의 개설) ① 외국인이 다음 각 호의 증권을 취득 또는 처분하기 위하여 투자매매업자 또는 투자중개업자에 매매거래계좌를 개설하고자 하는 때에는 증권의 종류별로 구분하여 매매거래계좌를 개설하여야 한다. 이 경우 외국인은 식별수단을 투자매매업자·투자중개업자등 금융기관에 제시하고 계산주체의 명의로 매매거래계좌를 개설하여야 한다. 다만, 내국민대우 외국인의 경우에는 제6-1조제2호의 내국민대우 외국인의 자격을 증빙할 수 있는 서류를 제시하여야 한다.<개정 2023. 7. 7.>

1. 증권시장에 상장된 증권(상장법인이 신규로 발행하는 증권을 포함한다)<신설 2023. 7. 7.>
 2. 증권시장에 상장하기 위하여 모집·매출하는 증권 등 상장이 예정된 증권<신설 2023. 7. 7.>
- ② 해외증권의 권리행사로 인하여 취득한 주식을 그 날로부터 3개월 이내에 처분하고자 하는 경우로서 매매거래계좌를 개설하지 아니한 외국인이 그 주식을 매각할 수 있도록 하기 위하여 투자매매업자·투자중개업자는 본점에 1개의 해외증권관련주식 매도전용계좌를 개설할 수 있다.<개정 2023. 7. 7.>
- ③ 국제 통합계좌를 이용하여 국제증권 및 통화안정증권을 보관 또는 결제하기 위하여 필요한 경우 국제예탁결제기구는 전자등록기관에 해당 국제예탁결제기구 명의로 계좌를 개설할 수 있다. 다만, 해당 국제예탁결제기구가 개설한 국제 통합계좌를 이용하는 외국인의 채권거래내역을 금융감독원장이 정하는 방법에 따라 보고하지 않는 경우를 제외한다.<신설 2023. 7. 7.>

제6-14조의2(계좌 개설의 특례) ① 제6-14조제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융기관 등의 명의로 별도의 계좌를 개설할 수 있다. 이 경우, 제2호의 경우에는 고객자산을 구분관리하기 위한 것임을, 제3호의 경우에는 투자자집단

의 주문을 처리하기 위한 것임을, 제4호의 경우에는 외국인 통합계좌 또는 국제 통합매매계좌로 활용하기 위한 것임을 기록·관리하여야 한다.<신설 2023. 7. 7.><개정 2025. 2. 19.>

1. 국내 투자매매업자·투자중개업자의 해외지점 또는 해외영업소 및 일본투자자의유가증권자금등송금관련통첩(국금41271-235) 제1호에서 규정한 일본에 소재하는 투자매매업자·투자중개업자가 증권시장 또는 다자간매매체결회사에서의 매매거래에 관한 위탁의 주선을 위하여 필요한 경우
2. 외국 금융기관등이 투자자산을 자기자산과 고객자산으로 구분관리하기 위하여 필요한 경우
3. 외국 금융투자업자, 대표투자자, 투자매매업자·투자중개업자가 제6-7조제3항에 따라 투자자집단의 주문을 일괄매매의 방법으로 처리하기 위하여 필요한 경우
4. 외국 금융투자업자가 제6-7조제7항에 따라 외국인 통합계좌 내 외국인의 주문을 일괄주문 및 일괄결제의 방법으로 처리하기 위하여 필요한 경우 또는 제6-7조제9항에 따라 국제 통합매매계좌 내 외국인의 주문을 일괄주문의 방법으로 처리하기 위하여 필요한 경우 <개정 2025. 2. 19.>

② 해외예탁기관이 주식예탁증권 및 유동주식예탁증권을 발행하기 위하여 원주를 취득하고자 하는 때에는 해외예탁기관의 자기자산 투자를 위한 계좌와 별도로 예탁증권의 원주별로 계좌를 개설하여야 하며, 이 경우 당해 해외예탁기관명 외에 예탁증권의 종류 및 원주명을 함께 기재하여야 한다.<신설 2023. 7. 7.>

③ 외국인이 제6-7조제1항제8호 및 제9호에 따라 증권을 취득하고자 하는 때에는 증권종목별로 계좌를 개설할 수 있으며, 이 경우 당해 외국예탁기관명 이외에 증권의 종목명을 함께 기재하여야 한다.<신설 2023. 7. 7.>

④ 제1항제3호의 경우 투자자집단을 위하여 투자운용을 하는 자는 투자자집단에 속하는 외국인을 당해 투자매매업자 또는 투자중개업자에 신고하여야 한다. 투자자집단에 속하는 외국인이 변경된 경우에도 또한 같다.<신설 2023. 7. 7.>

⑤ 그 밖에 계좌 개설의 방법·절차, 투자자집단의 신고, 통합계좌의 관리 및 국제예탁결제기구의 외국인별 채권거래내역 보고방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융감독원장이 정한다.<신설 2023. 7. 7.>

제6-14조의3(계좌 개설의 거부 등) ① 투자매매업자·투자중개업자등 금융기관은 제6-14조에 따라 계좌의 개설을 신청한 외국인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인 경우에는 그 개설을 거부할 수 있다.<신설 2023. 7. 7.>

1. 무국적자 또는 이중국적자
2. 제6-13조제2항에 따라 투자 등록을 취소당한 자로서 취소 후 2년을 경과하지 아니한 자
3. 계좌개설신청서 또는 그 첨부서류 중 허위의 기재를 하였거나 기재사항을 누락한 자

4. 제6-14조제1항 각 호의 증권에 투자하기 위하여 해외에서 실질적인 경영활동을 하지 않는 외국법인등의 명의로 계좌의 개설을 신청한 내국인

5. 그 밖의 부정한 방법으로 계좌 개설을 신청한 자

② 투자매매업자·투자중개업자등 금융기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 매매거래 등의 수탁을 거부할 수 있다.<신설 2023. 7. 7.>

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

2. 이 규정, 그 밖에 금융감독원장의 명령을 위반한 자

3. 증권의 매매거래와 관련하여 매수대금 또는 매도증권을 결제기일로부터 5일 이내에 납입하지 아니한 자

제6-15조(다계좌의 개설) ① 외국인은 투자자산의 구분관리를 위하여 투자계정별로 매매거래계좌(이하 "다계좌"라 한다)를 개설할 수 있다.<개정 2023. 7. 7.>

② 외국인이 제1항에 따른 다계좌를 개설하는 경우 투자매매업자·투자중개업자등은 당해 다계좌의 개설 필요성을 확인하여야 한다.

제6-16조(예탁금의 처분 등 제한) 외국인이 투자매매업자 또는 투자중개업자에 예치한 자금을 처분 또는 사용할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 한한다.

1. 매매거래계좌의 종류에 따른 증권의 매수(주가지수선물·옵션투자의 경우에는 매도를 포함한다)

2. 취득증권과 관련한 청약대금·제세액 및 수수료의 지급

3. 외국환거래규정에서 정하는 자기명의 또는 지정 투자매매업자 또는 투자중개업자 명의의 비거주자원화계정으로의 이체

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 외국통화 매입

5. 투자매매업자 또는 투자중개업자에 개설된 자기명의의 다른 매매거래계좌로의 이체

제6-17조(예비주문 대상종목) ① 금융감독원장은 투자매매업자·투자중개업자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목(이하 "예비주문대상종목"이라 한다)에 대하여 예비주문(증권시장 및 다자간매매체결회사의 호가접수시간 전에 행하는 외국인의 매수주문을 말한다. 이하 같다)하도록 할 수 있다.<개정 2013. 9. 17.>

1. 한도소진종목 중 다음날 취득가능주식수가 100,000주 또는 취득가능금액이 30억원 이상 신규로 발생하는 종목

2. 그 밖에 외국인의 매수주문을 공정하게 처리하기 위하여 금융감독원장이 필요하다고 인정하는 종목

② 금융감독원장은 예비주문 시행 전일에 예비주문대상종목 및 주문접수시간을 외국인투자관리시스템을 통하여 공시한다.

제6-18조(예비주문의 처리) ① 투자매매업자·투자중개업자는 예비주문 내역을 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 통보하고 주문가능수량을 배정받아 당해 주문

(이하 "본주문"이라 한다)을 처리하여야 한다.

② 제1항의 주문가능수량의 배정은 다음 각 호에 의한다.

1. 고가의 매수가격은 저가의 매수가격에 우선한다.

2. 가격이 동일한 때에는 계좌별 주문수량에 안분비례하여 신규취득가능주식 잔량을 배정한다.

③ 투자매매업자·투자중개업자는 예비주문을 입증할 수 있는 증빙자료를 비치하여야 한다.

제6-19조(예비주문의 제한) ① 외국인 1인은 예비주문대상종목을 매수하고자 하는 경우 당해 종목 신규취득가능주식수의 10% 이내에서 1건으로 예비주문을 할 수 있다.

② 외국인은 본 주문 후 증권시장 및 다자간매매체결회사 개시 전에 주문가격의 상향 조정 이외의 주문의 취소 또는 정정을 하여서는 아니 된다.<개정 2013. 9. 17.>

제6-20조(신용공여의 제한) 투자매매업자 또는 투자중개업자는 공공적법인이 발행한 지분증권에 대하여는 외국인에게 법 제72조에 따른 신용공여 중 증권 대여의 방법으로 신용공여를 할 수 없다.

제6-21조(증권의 보관등) ① 외국인은 취득한 증권(제6-7조제1항제8호 및 제9호에 따라 취득 또는 처분하는 증권은 제외한다)을 예탁결제원, 외국환은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자 또는 제4-15조제2항에 따른 외국 보관기관(이하 "보관기관"이라 한다)에 보관(전자등록을 포함한다) 하여야 한다. 다만, 증권의 권리행사 또는 실물확인을 위한 실사 등을 위하여 필요한 경우를 제외한다.<개정 2023. 7. 7.>

② 보관기관은 제1항에 따라 외국인의 위탁을 받아 보관중인 증권(법 제308조에 따른 예탁대상증권등에 한한다)을 예탁결제원에 예탁하여야 한다. 다만, 이 경우 당해 외국인의 본국 법령과 상충되는 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우를 제외한다.

③ 외국인이 유상증자 등의 청약을 하는 경우에는 예탁결제원이 그 청약내용을 파악할 수 있도록 상임대리인 또는 거래 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 예탁결제원에 청약신청을 하여야 한다.

제6-22조(상임대리인의 선임) ① 외국인은 영 제188조제2호나목에 따라 제6-21조제1항의 보관기관 및 「한국은행법」에 의한 한국은행(외국 중앙은행, 「국제금융기구에의 가입 조치에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 국제금융기구, 외국 정부 등이 보유 또는 보유 예정인 국고채권, 재정증권, 통화안정증권 및 「외국환거래법」에 따른 외국환평형기금채권에 관한 업무에 한한다)중에서 상임대리인을 선임할 수 있으며 선임한 상임대리인 이외의 자로 하여금 본인을 위하여 취득증권의 권리행사, 그 밖에 이와 관련된 사항 등을 대리 또는 대행하게 하지 못한다. 다만, 당해 외국인의 본국의 법령과 상충되는 등 부득이한 경우로서 금융감독원장이 인정하는 경우를 제외한다. <개정 2014. 11. 4., 2025. 9. 23.>

② 제1항에 따라 선임된 상임대리인은 당해 외국인을 위하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제6-23조(외국인 투자정보의 공시) 금융감독원장은 외국인의 증권매매거래를 위하여 다음 각 호의 사항을 공시할 수 있다.

1. 증권시장에 상장된 주식의 경우
 - 가. 종목별 외국인 1인의 취득한도에 해당하는 주식 수
 - 나. 종목별 외국인 전체 취득가능 주식 수
 - 다. 한도소진종목
 - 라. 한도소진종목의 외국인간 거래가격 및 거래량
 - 마. 제6-3조제3항의 종목별 외국인 처분의무비율
2. 그 밖에 금융감독원장이 필요하다고 인정하는 투자정보

제6-24조(자료의 요구 등) 금융감독원장은 외국인·상임대리인·전자등록기관·해외예탁기관·보관기관·금융기관 및 상장법인 등에 대하여 외국인의 증권 매매거래, 그 밖에 투자내역에 관한 사항의 보고 및 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제6-25조(위반시의 조치) ① 금융위원회는 외국인이 제6-2조에 위반하여 증권을 취득한 경우에는 영 제187조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 당해 증권을 처분하도록 명할 수 있다.

② 금융위원회는 이 장에서 정한 사항을 위반하는 자에 대하여 그 시정을 명하거나 금융감독원장으로 하여금 투자등록의 취소 등 필요한 조치를 취하게 할 수 있다.

제6-26조(적용특례) ① 내국민대우 외국인에 대하여는 제6-2조·제6-7조·제6-14조부터 제6-16조까지 및 제6-20조부터 제6-22조까지를 적용하지 아니한다.<개정 2023. 7. 7.>

② 직접투자자에 대하여는 이 편에서 정하는 것을 제외하고는 「외국인투자촉진법」을 적용한다.

③ 외국법인등이 국내에서 발행하는 원화표시채권 중 해외에서 판매되는 채권(당해 외국법인등이 매입소각을 위하여 국내에서 판매된 원화표시채권을 취득하는 경우를 포함한다)을 외국인이 취득하고자 하는 경우에는 제6-14조·제6-15조 및 제6-21조를 적용하지 아니한다.<개정 2023. 7. 7.>

④ 정부가 국내에서 발행하는 외화표시외국환평형기금채권에 대하여는 제6-7조, 제6-14조·제6-15조 및 제6-21조를 적용하지 아니한다.<개정 2023. 7. 7.>

제6-27조(보고사항 등) 제6-24조에 따른 보고 및 자료 제출요구, 그 밖에 외국인의 증권 및 파생상품의 거래내역과 관련한 보고 등에 관하여 필요한 세부사항은 금융감독원장이 정한다.

제5편 외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래

제5-1조(국제예탁결제기구) ① 규정 제6-7조제1항제18호에서 "금융감독원장이 정하는 국제예탁결제기구"란 유로클리어 및 클리어스트림을 말한다.

② 제1항에 따른 국제예탁결제기구는 규정 제6-14조제3항 단서에 따라 해당 국제예탁결제기구가 개설한 국제 통합계좌를 이용하는 외국인의 국제증권 및 통화안정증권 거래내역(규정 제6-7조제1항제18호에 따른 거래내역을 포함한다)을 매월 말일을 기준으로 다음달 10일까지 전자등록기관에 보고하여야 한다.<개정 2023. 11. 16.>

③ 전자등록기관은 제2항에 따라 보고받은 내역을 10년 동안 보관·관리하고 금융감독원장이 제2항에 따른 자료의 제출을 요구하는 경우에는 그 자료를 금융감독원장에게 제출하도록 하여야 한다. <개정 2026. 3. 13.>

④ 외국인이 규정 제6-7조제1항제18호에 따라 취득한 증권을 본인의 계좌에 이전하거나 취득한 증권을 규정 제6-7조제1항제18호에 따라 처분하기 위하여 국제예탁결제기구 명의의 계좌로 이전시키는 경우 및 국제예탁결제기구간 증권을 이전하는 때에는 해당 내용을 전자등록기관으로 하여금 외국인 투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 신고하도록 하여야 한다.<개정 2023. 11. 16.>

제5-1조의2(외국인 통합계좌) ① **규정 제6-7조제8항**에 따라 외국 금융투자업자는 직접 또는 상임대리인을 통하여 해당 외국 금융투자업자가 개설한 외국인 통합계좌를 이용하는 외국인의 주식 거래내역을 10년 동안 기록·유지하여야 하고 매분기 종료일을 기준으로 다음달 10일까지 동 계좌가 개설된 투자매매업자 또는 투자중개업자에 제공하여야 한다.<신설 2023. 11. 16. 개정 2026. 3. 13>

② 제1항에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제1항에 따라 제공받은 내역을 10년동안 보관·관리하고 매분기 종료일을 기준으로 다음달 15일까지 외국인 투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.<신설 2023. 11. 16. 개정 2026. 3. 13>

③ 제1항에 따른 외국 금융투자업자는 금융감독원장이 자료의 제출을 요구하는 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 그 자료를 금융감독원장에게 제출하도록 하여야 한다. <신설 2026. 3. 13>

제5-1조의3(국제 통합매매계좌) ① 규정 제6-7조제10항에 따라 외국 금융투자업자는 직접 또는 상임대리인을 통하여 해당 외국 금융투자업자가 개설한 국제 통합매매계좌를 이용하는 외국인의 채권 거래내역을 10년 동안 기록·유지하여야 한다.

② 외국 금융투자업자는 금융감독원장이 제1항에 따른 자료의 제출을 요구하는 경우에는 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 그 자료를 금융감독원장에게 제출하도록

하여야 한다.

[본조신설 2025. 5. 8.]

제5-2조(투자등록신청 등) ① 삭제 <2023. 11. 16.>

② 규정 제6-14조의2제4항에 따라 투자자집단으로 신고하고자 하는 투자운용자는 관련 증빙서류를 첨부한 신청서를 작성하여 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 제출하여야 한다.<개정 2023. 11. 16.>

③ 규정 제6-7조제7항에 따라 외국인 통합계좌 명의자로 계좌의 개설을 신청하고자 하는 외국 금융투자업자는 국외에서 투자매매업·투자중개업 또는 집합투자업에 상당하는 영업을 적법하게 영위하고 있는 사실을 확인할 수 있는 서류를 투자매매업자·투자중개업자등 금융기관에 제출하여야 한다.<개정 2023. 11. 16.>

제5-3조(보고 등) 규정 제6-27조에 따른 외국인의 증권 및 파생상품의 거래내역과 관련한 보고 등에 관한 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 외국인은 본인의 상장증권 매매거래내역(주식옵션의 권리행사 및 권리행사 배정으로 인한 주식의 취득·처분내역을 포함한다) 및 계좌개설내역(주식옵션의 주식결제용 계좌개설내역을 포함한다)을 외국인투자관리시스템을 통하여 금융감독원장에게 지체 없이 보고할 것
2. 금융기관(규정 제6-1조제8호에 따른 금융기관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 그 금융기관에서의 외국인의 단기금융상품 종류별 매매상황을 매월 말일을 기준으로 다음달 15일까지 전국은행연합회, 한국금융투자협회 또는 종합금융업협회 등 소속협회를 경유하여 금융감독원장에게 보고할 것
3. 보관기관(규정 제6-21조제1항에 따른 보관기관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 외국인의 증권 보관현황을 매월 말일을 기준으로 다음달 15일까지 전국은행연합회, 한국금융투자협회 등 소속협회를 경유하여 금융감독원장에게 보고할 것. 다만, 예탁결제원, 외국보관기관 및 규정 제6-21조제1항 단서에 따라 보관기관에 증권을 보관하지 아니한 외국인은 그 보유내역을 직접 금융감독원장에게 보고하여야 한다.
4. 증권시장에 신규로 상장된 법인 및 타법인과 합병한 상장법인은 그 법인의 외국인 주식취득현황을 금융감독원장에게 지체 없이 신고할 것
5. 「외국인투자촉진법」에 따른 외국투자는 증권시장에 상장된 주식의 취득내역(소유주식수가 변동하는 경우에는 그 변동내역)을 다음 각 목에서 정하는 방법과 절차에 따라 금융감독원장에게 신고할 것
 - 가. 증권시장 및 다자간매매체결회사에서의 매각으로 그 직접투자분이 변동하는 경우에는 매각을 위탁받은 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 지체 없이 신고하도록 할 것<개정 2013. 10. 31.>
 - 나. 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 양수·양도(신규 직접투자, 유·무상증

자 및 주식배당을 포함한다)로 그 직접투자분이 변동하는 경우에는 그 외국인투자기업(「외국인투자촉진법」 제2조제1항제6호에 따른 외국인투자기업 중 상장법인을 말한다. 이하 같다.)으로 하여금 지체 없이 신고하도록 할 것<개정 2013. 10. 31.>

다. 그 외국인투자기업의 회계연도말을 기준으로 직접투자현황을 그 외국인투자기업으로 하여금 1개월 이내에 신고하도록 할 것

6. 다른 법령 또는 정관에 따라 외국인의 주식취득을 제한하는 법인은 그 내용을 금융감독원장에게 지체 없이 신고할 것. 변경시에도 이와 같다.
7. 외국인은 매분기 종료일을 기준으로 10일 이내에 본인의 증권 보관현황을 보관기관으로 하여금 예탁결제원을 통하여 금융감독원장에게 일괄하여 보고하도록 할 것. 다만, 규정 제6-21조제1항 단서 및 제2항 단서에 따라 보관기관 또는 예탁결제원에 보관 또는 예탁하지 아니한 경우에는 상임대리인으로 하여금 그 내역을 금융감독원장에게 보고하도록 하여야 한다.
8. 해외예탁기관은 주식예탁증권 및 유통주식예탁증권의 발행잔고를 매분기 종료일을 기준으로 다음달 20일까지 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 예탁계약 또는 보관계약을 체결·갱신 또는 해지하는 경우에는 그 내용을 금융감독원장에게 지체 없이 보고할 것
9. 외국인은 매분기 종료일을 기준으로 10일 이내에 본인의 상임대리인계약 체결 및 해지현황을 당해 상임대리인으로 하여금 금융감독원장에게 보고하도록 할 것
10. 삭제 <2023. 11. 16.>

제5-4조(장외거래 등) ① 외국인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장증권을 거래하는 경우에는 규정 제6-7조제1항제20호에 따라 금융감독원장이 인정한 것으로 본다. 이 경우 외국인은 당해 거래내역을 금융감독원장에게 지체없이 신고하여야 한다. 다만, 제4호 본문의 거래 중 규정 제6-7조제1항제18호에 따라 설정된 질권을 실행하는 경우에는 이 세칙 제5-1조제2항 및 제3항에 따른다.<개정 2023. 11. 16.>

1. 국내 금융회사를 거래상대방으로 하거나 투자중개업자의 중개를 통해 이루어진 장외 파생상품의 결제에 따른 증권의 취득 또는 처분<개정 2023. 11. 16.>
2. 외국법인이 발행한 교환사채(영 제176조의13제1항이 정하는 사채와 권리내용이 유사한 사채를 말한다.)의 권리행사에 따른 증권의 취득 또는 처분
3. 법원의 인가·결정·명령, 정부의 지도·권고·승인 등에 근거한 증권의 취득 또는 처분
4. 담보 또는 증거금을 제공할 목적으로 질권이 설정된 상장증권을 질권실행의 방법으로 취득하거나 거래상대방의 질권실행에 따라 대물변제 목적으로 처분하는 경우.(증거금을 제공할 목적으로 보관기관에 신탁분으로 보관된 상장증권의 담보권 실행에 따른 취득, 처분을 포함한다) 다만, 법 또는 영이나 다른 법령에서 외국인의 주식 취득 한도

를 제한하고 있는 상장주식의 경우에는 적용하지 아니한다.<개정 2023. 11. 16.>

5. 증거금을 제공할 목적으로 상장증권을 보관기관의 신탁분으로 이전하거나, 이전한
증권을 보관기관으로부터 반환받는 경우<신설 2023. 11. 16.>

② 삭제 <2023. 11. 16.>

증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 증권의 양수 또는 양도신고서

문서번호

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

사본수신 : ○○○○(○○○○)

제 목 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서의 증권의 양수 또는 양도신고서

1. 주식 양수·도

가. 양수인의 인적사항(영문으로 표기할 것)

○식별수단 :

○성명 또는 상호 :

○국적 및 유형:

나. 양도인의 인적사항(영문으로 표기할 것)

○식별수단 :

○성명 또는 상호 :

○국적 및 유형:

다. 양수 또는 양도

구분	양수(양도) 일자	종목명	종목번호	수량(주)	양수(양도) 가액(원)	양수(양도) 방법	비 고

기재상의 주의

- 1) 구분은 증권의 양수 또는 양도 중 해당사항을 기재하며, 양수(양도)방법은 「금융투자업규정」 제6-7조제1항 각 호 및 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항 각 호에서 열거한 사항 중 구체적으로 적시하여 해당사항만 기재할 것.
- 2) 해외증권관련주식의 취득가액은 당해 해외증권의 실제 매입비용(취득에 따른 조세공과금, 수수료 등 부대비용은 제외)으로 할 것.
- 3) 해외증권관련주식 취득의 경우에는 비고란에 당해 해외증권 취득일자, 해외증권관련주식의 상장(예정)일 등을 기재할 것.
- 4) 당해 거래가 「금융투자업규정」 제6-7조제1항 및 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항 각 호에서 열거한 사유에 해당한다는 것을 증빙할 수 있는 서류를 첨부할 것.
- 5) 해외예탁기관이 유통주식예탁증권의 발행을 위하여 주식을 취득하는 경우에는 당해취득에 대한 원주발행회사의 동의사실을 증명할 수 있는 서류사본을 첨부할 것. 다만, 당해 동의사실이 기재출된 경우에는 첨부를 생략함.
- 6) 동일인이 운용하는 투자자집단에 속한 외국인 상호간에 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 증권의 매매를 하는 경우에는 당해 매매에 대한 증빙서류(매매사유, 매매내역, 공정가격 등)를 첨부할 것.
- 7) 유형은 금융투자, 보험, 집합투자기구, 은행, 기타금융, 연기금, 국가·지자체, 개인, 기타법인 중에 선택하여 기재할 것.

위와 같이 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장주식을 양수 또는 양도하였기에 「금융투자업규정」 제6-8조 또는 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

본인(대리인)또는
투자중개업자

인(외국인인 경우에
날인 또는 서명)

2. 상장채권 양수·도

가. 양수인의 인적사항(영문으로 표기할 것)

- 식별수단 :
- 성명 또는 상호 :
- 국적 및 유형 :

나. 양도인의 인적사항(영문으로 표기할 것)

- 식별수단 :
- 성명 또는 상호 :
- 국적 및 유형 :

다. 양수 또는 양도 내역

구분	양수 또는 양도일자	종목명	종목번호	권면총액 (천원)	양수(양도) 가액(원)	양수(양도) 방법	비 고

기재상의 주의

- 1) 구분은 증권의 양수 또는 양도 중 해당사항을 기재한다.
- 2) 종목번호는 거래소 상장종목인 경우 동 종목번호(KR코드)를 기재.
- 3) 양수(양도)가액은 상장채권의 실제매입비용(취득에 따른 조세공과금, 수수료 등 부대비용은 제외)으로 할 것.
- 4) 양수(양도)방법은 「금융투자업규정」 제6-7조제1항 각 호 및 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항 각 호에서 열거한 사항 중 해당사항을 구체적으로 적시하여 기재할 것.
- 5) 비고란에는 상장(예정)일, 투자매매·중개업자 등 그 밖에 필요한 사항을 기재할 것.
- 6) 당해 거래가 「금융투자업규정」 제6-7조제1항 및 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항 각 호에서 열거한 사유에 해당한다는 것을 증빙할 수 있는 서류를 첨부할 것.
- 7) 동일인이 운영하는 투자자집단에 속한 외국인 상호간에 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 증권의 매매를 하는 경우에는 당해 매매에 대한 증빙서류(매매사유, 매매내역, 공정가격 등)를 첨부할 것.
- 8) 유형은 금융투자, 보험, 집합투자기구, 은행, 기타금융, 연기금, 국가·지자체, 개인, 기타법인 중에 선택하여 기재할 것.

위와 같이 증권시장 및 다자간매매체결회사 외에서 상장채권을 양수 또는 양도하였기에 「금융투자업규정」 제6-8조 또는 「금융투자업규정 시행세칙」 제5-4조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

본인(대리인)또는
투자중개업자

인(외국인인 경우에
날인 또는 서명)

**국내 및 해외 증권시장간(다자간매매체결회사에서의 매매 포함) 증권
반입 · 반출 신고서**

문서번호

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

사본수신 : ○○○○(○○○○)

제 목 : 국내 및 해외 증권시장간(다자간매매체결회사에서의 매매 포함) 증권 반
입 · 반출 신고서

1. 증권을 반입(반출)하는 자의 인적사항(영문으로 표기할 것)

○식별수단 :

○성명 또는 상호 :

○국적 및 유형 :

2. 반입 또는 반출

(단위 : 원)

매매거래소 또는 다자간매매 체결회사	반입 또는 반출일자	종목 (종목번호)	수량	입고 또는 출고 예정 금융기관	취득금액	비고

기재상의 주의

- 1) 반입은 해외 증권시장(외국 다자간매매체결회사에서의 매매를 포함한다)에서 취득한 증권을 국내 증권시장(다자간매매체결회사에서의 매매를 포함한다)에서 매매하기 위하여 국내로 들어오는 것을 의미하며, 반출은 국내 증권시장(다자간매매체결회사에서의 매매를 포함한다)에서 취득한 증권을 해외 증권시장(외국 다자간매매체결회사에서의 매매를 포함한다)에서 매매하기 위하여 국외로 가지고 나가는 것을 의미
- 2) 종목번호는 KR코드를 기재
- 3) 취득금액은 당해 증권의 실제 매입비용(취득에 따른 제세공과금, 수수료 등 부대비용은 제외)으로 하며 외화로 결제한 경우 당해국가의 화폐단위를 사용할 것
- 4) 취득을 증명할 수 있는 증빙서류를 첨부할 것
- 5) 유형은 금융투자, 보험, 집합투자기구, 은행, 기타금융, 연기금, 국가·지자체, 개인, 기타법인 중에 선택하여 기재할 것

위와 같이 증권을 반입 또는 반출하였기에
「금융투자업규정」 제6-8조에 따라 위와 같이 신고합니다.

본인 또는 대리인

인 (외국인인 경우에
날인 또는 서명)

- 89 -

별책서식 1 <제36호> <개정 2017.4.27>

투자등록증

(CERTIFICATE OF INVESTMENT REGISTRATION)

- 성명 :
NAME
- 생년월일(설립연월일) :
DATE OF BIRTH(ESTABLISHMENT)
- 국적 :
NATIONALITY
- 투자자분류 :
TYPE
- 통합계좌 여부(Y/N) :
OMNIBUS ACCOUNT(Y/N)
- 투자등록번호 :
INVESTMENT REGISTRATION NUMBER

상기인은 위와 같이 투자등록을 필하였음.

THIS PERSON(FIRM) HAS BEEN DULY REGISTERED TO INVEST
IN KOREAN SECURITIES HEREBY.

20 . .

금 융 감 독 원 장

금융감독원
등록필인

GOVERNOR OF FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

국제예탁결제기구의 계좌를 이용하는 외국인의 채권거래 내역 보고서

< 대상기간 > 20 . . . ~ 20 . . .

국제 예탁 결제 기구 명칭	적격 외국 금융 기관 명칭	거래자		채 권		거래내역						
		법인명 (성명)	국적	종목명	종목 번호	매매 구분	거래 일자	결제 일자	액면 금액 (원)	매매금액		국제장외 거래여부
										금액	통화	

기재상의 주의

- 1) 종목번호는 KR코드를 기재할 것.
- 2) 매매구분은 매수, 매도, 상환, 기타로 기재할 것.
- 3) <삭 제>
- 4) <삭 제>
- 5) 매매금액은 상장채권의 실제매입비용(취득에 따른 제세공과금, 수수료 등 부대비용은 제외)으로 하며 외화로 결제한 경우 당해국가의 화폐단위를 사용할 것.
- 6) 국제장외거래여부는 국제예탁결제기구내 계좌를 보유한 외국인간 국제예탁결제기구내에서의 거래에 해당하는 경우 “○” 표시할 것.
- 7) 적격외국금융기관명칭은 「소득세법」 제119조의2제2항 및 「법인세법」 제93조의2제2항에 따른 기관의 명칭을 기재할 것.

국제예탁결제기구 명의의 계좌를 이용하는 외국인의 상장채권 거래내역을
「금융투자업규정시행세칙」 제5-1조제3항에 따라 위와 같이 보고합니다.

한국예탁결제원 사장 (인)

작 성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

외국인의 단기금융상품매매거래 및 취득 증권 보관현황

1. 금융기관의 외국인 단기금융상품매매거래현황 보고

(단위 : 억원)

상 품 명		월말기준 전체매도잔액		외국인에 대한 월중 단기금융상품 매도금액	외국인의 월중 상환등
	금융기관명		월말기준 외국인에 대한 매도잔액		
기 업 어 음(CP)					
계					
상 업 어 음					
계					
무 역 어 음					
계					
표 지 어 음					
계					
자 발 어 음					
계					
양도성예금증서(CD)					
계					
환매조건부매매(RP)					
계					
총 계					

- 주 1) 상환등은 만기상환, 금융기관이 외국인으로부터의 매수 등으로 외국인이 보유하지 아니하게 된 것을 말함
 2) 매도금액 및 상환 등은 중개를 포함
 3) 금융기관은 은행(채신관서 포함), 금융투자업자, 종합금융회사, 상호신용금고 등임

2. 증권 보관기관의 외국인 취득증권 보관현황 보고

가. 비상장주식

(단위 : 주, 억원)

보관기관명	종 목	전월말 잔고	금월변동		금월말 잔고	액면금액
			보관	인출		
	소 계					
합 계						

주 1) 보관기관은 「금융투자업규정」 제6-21조의 보관기관임

나. 비상장채권

(단위 : 만원)

보관기관명	종 목	전월말 잔고	금월변동		금월말 잔고	비 고
			보관	인출		
	소 계					
합 계						

주 1) 권면액을 기준으로 작성함

다. 집합투자증권

(단위 : 백만좌, %)

보관기관명	종 목	전월말 잔고	금월변동		금월말 잔고	비고
			취득	환매		
	소 계					
	소 계					
합 계						

라. 기타 증권 보관현황 (출자증권, 외국법인발행증권 등)

(단위 : 만원)

보관기관명	종 목	전월말 잔고	금월변동		금월말 잔고	비고
			보관	인출		
	소 계					
	소 계					
합 계						

「금융투자업규정시행세칙」 제5-3조에 따라 위와 같이 신고합니다.

위 신고인 (인)
또는 대리인

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

신규상장 및 합병에 따른 외국인 주식취득현황 보고

문서번호

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

사본수신 : ○○○○(○○○○)

제 목 신규상장 및 합병에 따른 외국인 주식취득현황 보고

「금융투자업규정시행세칙」 제5-3조에 따라 다음과 같이 신고합니다.

1. 발행자 개황

- 발행회사명 :

- 발행내역 :

구 분	주식의 종류	종목번호	발행주식수	주당 발행가액	상장·등록예정일

주 1) 구분란에는 유가증권시장 신규상장, 코스닥시장 신규상장, 코넥스시장 신규상장, 합병으로 구분 기재

2) 주식의 종류란에는 보통주와 우선주로 구분 기재

2. 외국인 취득내역

주주구분	식별수단	외국인명	주식 취득내역			비 고
			종류 (종목번호)	취득 주식수	취득가액	
명부주주						
실질주주						
직접투자한 외국투자가						
합 계						

주 1) 외국인별 취득내역은 법 제316조에 따른 실질주주명부상 외국인과 상법 제352조에 따른 주주명부상 외국인으로 분류하여 작성하되 「외국인투자촉진법」에 따른 외국인 투자기업인 경우에는 직접투자한 외국투자를 별도로 분류하여 작성

2) 명의개서대행기관을 두고 있는 경우 동 기관으로 하여금 신고를 대행하게 할 수 있음

3) 실질주주중 취득주식을 투자매매업자·투자중개업자 등에 보관하고 있는 외국인의 취득분은 제외

3. 명의개서대행기관명(대행신고시) :

(인)

위 신고인

(인)

또는 대리인

작 성 자 : (직 위) 전화번호 :

외국인투자기업의 직접투자 현황 및 변동상황 신고서

1. 직접투자 현황 신고(매년 정기보고시)

회사명 :

외국 투자가명	보 통 주		우 선 주		계	
	주식수	비 율	주식수	비 율	주식수	비 율
계						

2. 직접투자 변동상황 신고

외국 투자가명	변동전 취득주식수			변동 주식수	변동후 취득주식수			변동 사유등
	보통주	우선주	계		보통주	우선주	계	
계								

「금융투자업규정시행세칙」 제5-3조에 따라 위와 같이 신고합니다.

위 신고인 (인)
또는 대리인

작 성 자 : (직 위)
전화번호 :

외국인의 취득 증권 보관현황 보고(분기)

1. 상장주식

(단위 : 주)

보관기관	식별수단	국적	유형	종목명	보관	인출	잔 고		비고
							전분기말	금분기말	
				소계					
				소계					
합계									

주) 보관기관별 소계와 전체합계를 표시할 것

2. 상장채권

(단위 : 천원)

보관기관	식별수단	국적	유형	종목명	보관	인출	잔 고		비고
							전분기말	금분기말	
				소계					
				소계					
합계									

주1) 보관, 인출, 잔고는 권면액을 표시할 것

2) 보관기관별 소계와 전체합계를 표시할 것

「금융투자업규정시행세칙」 제5-3조에 따라 위와 같이 신고합니다.

위 신고인 (인)

또는 대리인

작 성 자 :	
(직 위)	
전화번호 :	

상임대리인 계약체결 및 해지현황 보고

문서번호

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

사본수신 : ○○○○(○○○○)

제 목 상임대리인 계약체결 및 해지현황 보고

1. 분기중 계약체결 상황

계약상대방 인적사항				계약일자	비 고
식별수단	성 명	국 적	유 형		

2. 분기중 계약해지 상황

해지상대방 인적사항				해지일자	비 고
식별수단	성 명	국 적	유 형		

기재상의 주의

유형은 금융투자, 보험, 집합투자기구, 은행, 기타금융, 연기금, 국가·지자체, 개인, 기타법
인 중에 선택하여 기재

3. 분기말 계약현황

미국	영국	일본	말레이시아	스위스	아일랜드	캐나다	룩셈부르크	기타	계

「금융투자업규정시행세칙」 제5-3조에 따라 위와 같이 신고합니다.

위 신고인 (인)
또는 대리인

작 성 자 :
(직 위)
전화번호 :

**실질소유자가 동일한 외국인간 증권의 증권시장 및
다자간매매체결회사 외의 이전 신고서**

문서번호

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

제 목 : 외국인간 증권의 증권시장 및 다자간매매체결회사 외의 이전 신고서

가. 양도인/양수인(Transferor/Transferee)의 인적사항

양도인(Transferor)				양수인(Transferee)			
식별수단	성명 또는 상호	국적	유형	식별수단	성명 또는 상호	국적	유형

나. 실질적 소유자(Final beneficiary owner)의 인적사항

- 식별수단 :
- 성명 또는 상호 :
- 국적 및 유형 :

다. 확인자

- 성명 또는 상호 :
- 거주 국가 :
- 확인 자격 :

라. 이전 사유

마. 이전 내역

이전 일자	종 목	종목번호	수 량	비 고

기재상의 주의

1. ‘라. 이전사유’에는 양도인 또는 양수인과 실질소유자가 다른 이유와 증권이전의 목적을 자세히 기재할 것.
2. ‘수량’에는 지분증권을 이전하는 경우에는 이전하는 지분증권의 수를, 채무증권을 이전하는 경우에는 권면총액을 기재할 것.
3. <삭제>
4. 유형은 금융투자, 보험, 집합투자기구, 은행, 기타금융, 연기금, 국가·지자체, 개인, 기타법인 중에 선택하여 기재할 것.

위와 같이 증권시장 외에서 증권을 양수 또는 양도하였기에
「금융투자업규정」 제6-8조제1항제5호에 따라 위와 같이 신고합니다.

본인(대리인)또는

인(외국인인 경우에
날인 또는 서명)